



Food and Agriculture Organization
of the United Nations

Bàngaasu Mbootaayu Xeet yi

ñeel Dund bi, Mbey meek Càmm gi

Autorité de Régulation des Marchés Publics

Kiliftéefu Yoonalu Jawi Nguur gi

**GUIDE PRATIQUE SIMPLIFIE
D'ACHATS PUBLICS LOCAUX
POUR
LES CANTINES SCOLAIRES**

**GINDIKAAY GU YOMB A JËFANDIKOO
CI NJËNDUM NGUUR GI CI TUND YI
ÑEEL
LEKKUWAAYI DAARA YI**

25 janvier 2021

25 sãwiye 2021

Ce rapport contient 60 pages (incluant celle-ci)

Mbind mii am na 60 xët (bu ñu ci boolee bii)

Sommaire

Alluway bunt yi

Introduction générale	10
------------------------------	-----------

Duggin wu yaatu wi	
---------------------------	--

1 Chapitre premier : Cadre juridique général des marchés publics	16
---	-----------

I Bunt bu jëkk bi : Kojug yoon ñeel jawi Nguur gi

1.1 Les règles applicables à la passation et à l'exécution des marchés publics	166
---	------------

1.1 Sàrt yi ñuy jëfandikoo ci fas ak doxalu jawi nguur gi	
1.1.1 Directives	177
1.1.1 Santaane yi	
1.1.2 Loi	17
1.1.2 Àtte	
1.1.3 Décrets	17
1.1.3 Dekkare yi	
1.1.4 Arrêtés	18
1.1.4 Dogal yi	

1.2 2 : Les organes de la passation et l'exécution des marchés publics	19
---	-----------

1.2 2 : Bàngaasi fas ak doxalug jawi nguur gi	
1.2.1 La Cellule de passation des marchés (CPM)	19
1.2.1 Mbooloo fasug ja yi (MFJ/CPM)	
1.2.2 Les Commissions des Marchés	20
1.2.2 Kuréli ja yi	
1.2.3 Les organes de contrôle et de régulation	20
1.2.3 Bàngaasi cettantal ak yoonal yi	
1.2.3.1 L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)	20
1.2.3.1 Kiliftéefu Yoonalu Jawi Nguur gi (ARMP)	
1.2.3.2 La Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP)	21
1.2.3.2 Njiitéef gi Ĕmb Jawi Nguur gi (DCMP)	

2 Chapitre II : Définition, typologie et forme juridique des marchés publics	22
---	-----------

2 Bunt II : Dëggin , wirgo ak melow yoon ñeel jawi nguur gi

2.1 Définition des marchés publics	22
---	-----------

2.1 Dëgginu jawi nguur gi	
---------------------------	--

2.2 Typologie des marchés publics	22
--	-----------

2.2 Wirgo jawi nguur gi	
2.2.1 Les marchés de travaux	23
2.2.1 Jawi defar yi	
2.2.2 Les marchés de fournitures	23
2.2.2 Jawi jëfandaay yi	
2.2.3 Les marchés de services	23
2.2.3 Jawi liggéey yi	
2.2.4 Les marchés de prestations intellectuelles	24
2.2.4 Jawi liggéeyi xel yi	

2.3	Forme juridique des marchés publics	24
2.3	Melow yoon ñeel jawi nguur gi	
2.3.1	Un marché public est un contrat	24
2.3.1	Jawu nguur ab dëalante la	
2.3.2	Le caractère onéreux du contrat	25
2.3.2	Jur koom gi dëalante jikkowoo	
3	Chapitre III : Préparation et passation des achats publics locaux	26
3	Bunt III : Waajal ak fasug njëndi nguur gi ci tund yi	
3.1	La planification des achats publics locaux	26
3.1	Nasinu njëndum nguur gi ci tund yi	
3.2	La publicité du PPM	27
3.2	Siiwalug nasu fasug ja yi(NFJ/ PPM)	
3.3	Les procédures atteignant le seuil de l'appel d'offres ouvert	28
3.3	Jaarin yu àgg ci yemukaayu wooteb dige bu ñu yaatal	
3.3.1	L'appel d'offres ouvert	30
3.3.1	Wooteb dige bu ñu yaatal	
3.3.2	L'appel d'offres avec pré-qualification	32
3.3.2	Wooteb dige bu ànd ak segg bu jëkk	
3.3.3	L'appel d'offres ouvert en deux étapes	34
3.3.3	Wooteb dige bu ñu yaatal am ñaari jéego	
3.4	Les procédures indépendantes du seuil de l'appel d'offres ouvert	30
3.4	Jaarin yu fédd géew yi ajuwul ci yemukaayu wooteb dige bu ñu yaatal	
3.4.1	L'appel d'offres restreint	30
3.4.1	Wooteb dige bu ñu yaatalul	
3.4.2	L'appel d'offres avec concours	37
3.4.2	Wooteb dige bu ànd ak joŋante	
3.4.3	Accord cadre – Combinaison avec d'autres outils	38
3.4.3	Déggoo bu ñu sàjj - Àndam ak yeneeni jumtukaay	
3.4.3.1	Accord-cadre et marchés à bons de commande	40
	Déggoo bu ñu sàjj ak jawi kayiti càkkute	
3.4.3.2	Accord-cadre et regroupement de commandes	41
	Déggoo bu ñu sàjj ak dajaleeb càkkute yi	
3.4.4	Les marchés par entente directe ou gré à gré	42
3.4.4	Ja yi ñu def ci waxtaan ba juboo	
3.4.5	Procédure spécifique aux marchés de prestations intellectuelles	46
3.4.5	Jaarin wu feggu ñeel jawi liggéeyi xel	
3.5	Les procédures de passation n'atteignant pas le seuil de l'appel d'offres ouvert	47
3.5	Jaarini fasug ja yi yeggul ci yemukaayu woote dige bu ñu yaatal	
3.5.1	Pour les DRP simples	50
3.5.1	Ngir Laajtey Xibaar ak Njëg (LXN) yu ñu woyofal	
3.5.2	Pour les DRP à compétition restreinte	51
3.5.2	Ngir Laajtey Xibaar ak Njëg (LXN) ci joŋante bu ñu yaatalul	
3.5.3	Pour les DRP à compétition ouverte	51
3.5.3	Ngir Laajtey Xibaar ak Njëg (LXN) ci joŋante bu ñu yaatal	
3.5.4	En résumé/ Cig tënk	52

4 Chapitre V : L'organisation des marchés publics en vue de favoriser l'initiative gouvernementale d'alimentation scolaire liée à la production locale.....Erreur ! Signet non défini.

4 Bunt V : Taxawalu jawi nguur gi ngir yombal sookeb nguur gi ñeel dundal way-daara yi ak meññeefi tund yi

4.1 Impliquer davantage les Comités de Gestion des Ecoles – CGE.....Erreur ! Signet non défini.

4.1 Gën a yokk taxawaayu Kuréli Saytu Daara yi –KSD/CGE

4.2 Définir très précisément les besoins et l'objet du marché _____ Erreur ! Signet non défini.

4.2 Wax ci nu mu gën a leere soxla yi ak illa ja bi

4.2.1 Définition du besoin _____ Erreur ! Signet non défini.

4.2.1 Wax soxla si

4.2.1.1 Besoin et seuils de procédure _____ Erreur ! Signet non défini.

4.2.1.1 Soxla ak yemukaayi jaarin yi

4.2.1.2 Besoin et cahiers des charges _____ Erreur ! Signet non défini.

4.2.1.2 Soxla ak téere sas yi

4.2.2 Détermination des besoins et lien avec les filières _____ Erreur ! Signet non défini.

4.2.2 Lim soxla yi ak seen lëkkalook xeeti meññeef yi

4.2.2.1 Tenir compte des possibilités d'offres disponibles au niveau local __ Erreur ! Signet non défini.

4.2.2.1 Sóoraale dige yu mën a feeñ ci tund wi

4.2.2.2 Forme du marché _____ Erreur ! Signet non défini.

4.2.2.2 Melo ja bi

4.3 Conditions de sélection et d'attribution du marché.....Erreur ! Signet non défini.

4.3 Anami segg ak joxe ja bi

4.3.1 Définir les critères de sélection des candidatures _____ Erreur ! Signet non défini.

4.3.1 Wax wéeruwaayi segg ndagaan yi

4.3.2 Exercer le droit de préférence au profit des groupements de producteurs agricoles _ Erreur ! Signet non défini.

4.3.2 Doxal yoonu beral loxo ñeel mboolooy boroom meññeef yi

4.3.3 Exploiter les dispositifs de soutien des textes règlementaires _____ Erreur ! Signet non défini.

4.3.3 Sukkandiku ci pas yiy leeral sàrtal yi

4.3.4 Faire évoluer le dispositif communautaire sur les marchés publics _____ Erreur ! Signet non défini.

4.3.4 Gën a dëppale sàrtu mboolaate bi ak jawi nguur gi

5

Annexes.....Erreur ! Signet non défini.

5 Softal

yi.....Erreur ! Signet non défini.

5.1 Modèle de plan de passation des marchés publics _____ Erreur ! Signet non défini.

5.1	Royukaayu nas fasug jawi nguur gi.....	36
5.2	Modèle d’avis général de passation des marchés publics _____	Erreur ! Signet non défini.
5.2	Royukaayu yégle gu yaatu gu fasug jawi nguur gi.....	37
5.3	Répartition des cantines scolaires par site et par bénéficiaires en 2019 __	Erreur ! Signet non défini.
5.3	Céddaleem lekkuwaayi daara yi ci béréb yi ak ci way-jëfandikoo yi ci atum 2019.....	39
5.4	Exemple de Dossier-Type de DRP à compétition restreinte – Denrées alimentaires _	Erreur ! Signet non défini.
5.4	Misaalu Wayndare-royukaay ñeel Laajteb xibaar ak Njög/LXN ci jonante bu ñu yaatalul-Njém-gémiñ yi	
5.5	Imprimés standards pour les CGE _____	Erreur ! Signet non défini.
5.5	Kayit yuy dox fépp ngir Kuréli Saytu Daara yi –KSD/CGE.....	53
5.5.1	Procès-verbal de réunion du CGE / de l’AG du village ou du quartier _____	Erreur ! Signet non défini.
5.5.1	Kayitu nettali ndajem Kuréli Saytu Daara yi(KSD/CGE)/ Ndajem yaatal ñeel waa dëkk walla waa gox bi.	
5.5.2	Demande d’achat _____	Erreur ! Signet non défini.
5.5.2	Laajteb njënd	
5.5.3	Bon de commande	
		Erreur ! Signet non défini.
5.5.3	Kayitu_càkkute.....	55
5.5.4	Demande de Fournitures _____	Erreur ! Signet non défini.
5.5.4	Laajteb jëfandaay.....	56
5.5.5	Procès-verbal de Réception _____	Erreur ! Signet non défini.
	Kayitu nettali Jotin	
5.6	Bibliographie.....	Erreur ! Signet non défini.
5.6	Kàggu gi.....	58

Liste des annexes

Limu softal yi

5 Annexes

5 Softal yi

5.1 Modèle de plan de passation des marchés publics

5.1 Royukaayu nas fasug jawi nguur gi

5.2 Modèle d'avis général de passation des marchés publics

5.2 Royukaayu yégle gu yaatu ñeel fasug jawi nguur gi

5.3 Répartition des cantines scolaires par site et par bénéficiaires en 2019

5.3 Céddaleem lekkuwaayi daara yi ci béréb yi ak ci way-jéfandikoo yi ci atum 2019

5.4 Exemple de Dossier-Type de DRP à compétition restreinte – Denrées alimentaires

5.4 Misaalu Wayndare-Royukaay ñeel Laajteb Xibaar ak Njög/LXN ci jonante bu ñu yaatalul-Njëm gémiñ

5.5 Imprimés standards pour les CGE

5.5 Kayit yuy dox fépp ngir Kuréli Saytu Daara yi –KSD/CGE

5.5.1 Procès-verbal de réunion du CGE / de l'AG du village ou du quartier

5.5.1 Kayitu nettali ndajem Kuréli Saytu Daara yi – KSD/CGE/ Ndajem yaatal ñeel waa dëkk bi walla waa gox bi

5.5.2 Demande d'achat

5.5.2 Laajteb njënd

5.5.3 Bon de commande

5.5.3 Kayitu càkkute

5.5.4 Demande de Fournitures

5.5.4 Laajteb Jéfandaay

5.5.5 Procès-verbal de Réception

5.5.5 Kayitu nettali Jotin gi

5.6 Bibliographie / Kàggu gi

Liste des abréviations , acronymes et sigles

Limu gàttal yi, dàkkantal yi ak “talsam” yi

AC	Autorité Contractante Kilifa ja bi
AFD	Agence Française de Développement Asãsu Frãs gi yor suqaliku gi
AGPM	Avis Généraux de Passation des Marchés Yégle yu yaatu yi jëm ci Fas Ja yi
ARMP	Autorité de Régulation des Marchés Publics Kiliftéefu Yoonalu Jawi Nguur gi
ASPL	Alimentation Scolaire issue de la Production Locale Dundalug Daara yi tukkee ci Meññeefu Tund mi
CGE	Comité de Gestion des Ecoles Kurélu Saytu Daara yi
CMCF	Campagne mondiale contre la faim Xeex xiif ci àddina
CMP	Code des Marchés Publics Sàrtu Jawi Nguur gi

	Counterpart International
CPI	Counterpart International
CPM	Cellule de Passation de Marchés Mboolloom Fasug Ja yi
CR	Conseil de Régulation Ndajem Yoonal gi
CRD	Comité de Règlement des Différends Kurél giy Àtte Jote yi
DCMP	Direction Centrale des Marchés Publics Njiteef gi Ēmb Jawi Nguur gi
DRP	Demande de Renseignements et de Prix Laajteb Xibaar ak Njög
FAO	Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture Bànqaasu Mbootaayu Xeet yi ñeel Dund bi Mbey meek Càmm gi
FIDA	Fonds international de développement agricole Sàqu diggante réew ñeel suqali mbey

	Fonds international de secours à l'enfance de l'Organisation des Nations Unies
FISE	Sàqu diggante réew mu Mbootaayu Xeet yi ñeel wàllu ngone.
IA	Inspection d'Académie Serwiis biy settantal ak saytu njàng mi ci Diiwaan bi
PAA	Purchase from Africans for Africa, «Acheter aux africains pour l'Afrique » Jënd ci waa Afrig ngir waa Afrig
PAM	Programme Alimentaire Mondial Sémbu Dundal Nit ñi ci Àddina
PPM	Plan de Passation des Marchés Nasu Fasug Ja yi
UEMOA	Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine Mboole Koom ak koppar ci Afrig-Sowu-jant

Introduction générale

Dalin wu yaatu wi

L'histoire des cantines a démarré au Sénégal après l'Indépendance et plus précisément en 1963, date de création du Service des cantines, jardins et œuvres scolaires dont la vocation était d'aider à l'augmentation du taux de scolarisation dans les écoles primaires en zones rurales et d'initier les élèves à la pratique des travaux agricoles et du petit élevage.

Mboorum lekkuwaayi daara yi mu ngi tàmbali ci Senegaal gannaaw ba ñu moomee sunu bopp, ci li gën a wér, ca 1963, di at ma ñu sosee Serwiis biy toppatoo lekkuwaay yi, tookoor ak ndimbali daara yi te seen jubluwaay di yokk daytalu xale yiy jàng ci daara yu lalu yi ci tund yi ak tàggat ndongo yi ci mbey ak yar juri kër.

De 1963 à 1970, se déroulait le premier projet conjoint FISE/FAO/CMCF avec pour mission, l'amélioration de l'éducation nutritionnelle, et pour principales activités, la formation du personnel du « Service des Cantines » et la fourniture du matériel aux cantines.

Li dale 1963 ba 1970, ci la doxalug sémb bi jëkk am, FISE/FAO/CMCF bokk ko taxawe, sasam doon, jàngale nu ñuy gën a baaxale lekkin wi, te ay yëngoom yi ëpp solo di tàggatu way-xéy yi nekk ci « Serwiisu Lekkuwaayi Daara yi » ak joxe juntuukaay ci lekkuwaay yi.

En 2019, l'évolution a été spectaculaire puisque le nombre de cantines est passé à 1.553 sur toute l'étendue du territoire.

Ci 2019, jéego yu yéeme ñoo am ndax limu lekkuwaay yi yégg ba 1 553 ci biir réew.

Mais cette évolution n'est qu'apparente, puisque sur un effectif de 2.759.706 élèves en 2019 ¹, les bénéficiaires des cantines se chiffrent à 221.824, soit un très faible taux de couverture de 8 % comme illustré ci-après ² :

Waaye jéego yooyu, dëgg-dëgg solo su yem la amoon ngir ci 2.759.706 dongo ci 2019,

jariñaafoni lekkuwaay yi ñu ngi tollu ci 221.824, ëmb daytal bu néew bu 8%, ni ci misaal mii topp.

Secteur Waar	Effectifs Lim yi		Bénéficiaires Jariñaafon yi	
	Garçons Xaleli góor yi	Filles Xaleli jigéen yi	Filles Xaleli jigéen yi	Garçons Xaleli góor yi
MOYEN ET SECONDAIRE DAARAY DIGG-DÓOMU YI	399 972	448 009	40 610	38 352

¹ En annexe : Répartition des cantines scolaires par site et par bénéficiaires en 2019

¹ Ci toftal bi : Céddaleg lekkuwaayi daara yi ci bërëb yi ak ci diggante jariñaafon yi ci 2019

² Division des Cantines scolaires MEN

²Bànqaas biy toppatoo lekkuwaayi daara yi ci Njawriñ gi ñu dénkk Njàng mi (MEN)

PETITE ENFANCE	52 152	58 392	6 390	5 560
TUUT-TÀNK YI				
PRIMAIRE	846 488	954 693	72 415	58 497
DAARA YU LALU YI				
Total général	1 298 612	1 461 094	119 415	102 409
Mboole mépp				
Taux de couverture	2 759 706		221 824	8 %
Daytalu këmb gi				

Ces cantines sont de nos jours appuyées, pour l'essentiel, par l'Etat, Counterpart International (CPI) et le Programme alimentaire Mondial (PAM) comme suit :

Lekkuwaay yooyu, ñi leen di taxawu tey, ci li ëpp solo, ñooy Nguur gi, « Counterpart International(CPI) » ak « Programme alimentaire Mondial (PAM) », di Sémbu Dundal Nit ñi ci Àddina, ci anam yii :

Collectivité territoriale	Communauté Mboolaate yi	Counterpart International (CPI)	Etat	PAM	Total
Mbooloo tund yi		Counterpart International (CPI)	Nguur gi	PAM	Mboole mi
3	131	267	350	547	1403

En écho à l'accent mis dans le monde entier sur l'amélioration des liens entre l'alimentation scolaire et la production agricole locale, le Sénégal, à l'instar de plusieurs de ses partenaires (FAO FIDA PAM Banque mondiale, AFD...) à travers l'initiative "Nourrir les corps, nourrir les esprits", a adopté en 2012 sa politique de l'alimentation scolaire à travers son référentiel de base.³

Ngir àddu ci taxawaay bi àddina bépp am ci gën a dëgéral lëkkaloob dundalu daara yi ak meeññeefi tund yi, Senegaal, ni ko ñu bari ci ñi mu lënggool (FAO FIDA PAM Banque mondiale, AFD...) defe ci xelaat bu ñu tudde "Nourrir les corps, nourrir les esprits", maanaam « Dundal yaram yi, dundal xel yi », jàpp na ci 2012 wayndare wi ëmb pexeem ci dundal daara yi.

En partenariat avec le gouvernement du Brésil, du Programme Alimentaire Mondial (PAM) et de l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), l'Etat du Sénégal a mis en œuvre le projet GCP/GLO/775/ITA libellé: «Soutien stratégique à l'approvisionnement alimentaire institutionnel par les gouvernements en expérimentation dans la région de Kédougou de 2012 à 2016».

³Document de Politique des Cantines Scolaires au Sénégal (2012)
Wayndare ñeel Pexem taxawal Lekkuwaayi Daara yi ci Senegaal (2012)

Ci lëngoo bu mu am ak Nguuru Bresiil ak « Programme alimentaire Mondial (PAM) » di Sémbu Dundal ñeel Àdduna ak Bàngaasu Mbootaayu xeet yi ñeel saytu Dund beek Mbey mi ak Càmm (FAO),

Nguurug Senegaal doxal na sémbu GCP/GLO/775/ITA bu tudd « Ndimbalu nguur yi, lu am solo, ñeel indi bu ñu taxawu cig dund, ñu jéem koo doxal ci diiwaanu Keedugu diggante 2012 ba 2016 ».

Selon la Fao : « Cette initiative conjointe a permis dans sa phase pilote et de consolidation d'améliorer la production agricole et la sécurité alimentaire des communautés rurales tout en créant des débouchés pour les petits producteurs agricoles... », légitimant la pertinence du Programme promotion des achats locaux d'aliments pour l'aide alimentaire en Afrique (PAA⁴)

Ci li FAO jàpp : « Sooke bokkoo boobu maye na, ci jéego taxawal gi ak bu dëgéral gi, ñu gënal meññeef mi ak saxal sàqu sutura si ci mbooloo tund yi, boole ci, ubbil ay bunti ja beykat yu ndaw yi... » ; loolu ñow firndeel jaadug Sémbu suqali njëndum dund ci tund yi su ñu nammee indil ndimbalu dund waa Afrig (PAA).

L'évaluation de cette initiative en mars 2017a regretté :

Nattub sooke boobu ci Màrs 2017 rafetluwul :

- toutes les contraintes liées au Code des marchés publics qui offre peu d'opportunités aux petits producteurs agricoles ;
- Deeñtal yépp yi tukkee ci Sàrtu jawi nguur gi sédd lu néew ciy bunt beykat yu ndaw yi ;
- l'absence d'outils de contractualisation appropriés,
- Ñàkk a amug jumtukaayi dëalante yi war.
- l'absence de guide et/ ou de manuel de procédures pour encadrer les achats locaux auprès des petits producteurs,
- Ñàkk a amug gindikaay ak/walla téereb jaarin ngir déeg njënd mi ci tund yi ñeel beykat yu ndaw yi.
- l'absence d'une plateforme opérationnelle des acteurs en charge des achats locaux.
- Ñàkk a amug èttu jukkoo buy dox diggante way-yëngu yi ci njënd yi ci tund yi.

En dépit de ces limites, dans sa vocation de mettre les cantines scolaires au centre de la problématique du développement, le Sénégal a compris que lier l'alimentation scolaire à la production locale constitue une belle opportunité d'expansion économique pour les petits producteurs.

Jafe-jafe yooyu yépp tere wuñu, Senegaal, ci itte bi mu am ci solool lekkuwaayi daara yi ci mbiri suqali mi, xam ne lëkkale dundalug daara yi ak meññeefi tund yi bunt bu réy la ngir yokk koomug beykat yu ndaw yi.

Outre les avantages en matière d'éducation et de sécurité alimentaire pour les écoliers, ce lien a le potentiel d'améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles et des communautés locales et de renforcer le lien entre nutrition, agriculture et protection sociale.

Gannaaw njariñ li ci wàllu njàng ak saxal sàqu sutura si ñeel dongo yi, lëkkale googu mën naa gënal dundu beykat yu néew doole yi ak mbooloooy tund yi, te itam dëgéral lëkkaloo gi diggante dundal gi, mbey mi ak kaaraangeg nekin wi.

⁴ PAA = Purchase from Africans for Africa, « Acheter aux africains pour l'Afrique »

* PAA Purchase from Africans for Africa « Jënd ci waa Afrig ngir Afrig »

Le rapport de Luana F. J. Swensson⁵ détaille les avantages pouvant découler de ce lien :
Gëstüb Luana F.J.Swenson teqantal na ngëneel yi mën a tukkee ci lëkkaloo boobu :

- Soutenir l'agriculture locale et les petits exploitants agricoles ;
Dooleel mbeyum tund yi ak beykat yu néew doole yi ;
- Générer des bénéfices pour une série d'acteurs tout au long de la chaîne de valeur ;
Jural ay tono way-yëngu yépp ci càllalag amal ak jariño gi ;
- Promouvoir les coopératives ou les associations d'agriculteurs ;
Suqali kuréli kope yi walla mbootaayi beykat yi ;
- Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des écoliers ainsi que des petits exploitants agricoles et de leurs communautés ;
Gënal sàqu sutura si ak dundug ndongo yi ak yu beykat yu néew doole yi ak seeni mbooloo.
- Soutenir et promouvoir des formes de production agricole qui assurent la durabilité environnementale.
Taxawu ak doxal mbeyin yuy sàmm kéew gi.

Force est cependant de reconnaître que le principal obstacle à l'atteinte de ces avantages, au regard de toutes les expériences nationales et internationales des politiques d'Alimentation Scolaire issue de la Production Locale (ASPL), est la gouvernance des achats, comme le souligne bien l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO⁶) :

Boo xoolé doxal yi ñu jot a def ci biir réew yi ak ci diggante réew ñeel pexeem dundal ci daara, dundal gu aju ci meññeefi tund yi (ASPL), mënées naa nangu ne gállankoor bi ci ëpp solo ngir joti ci njariñ yooyu mooy caytug njënd mi, ni ko Bàñqaasu Mbootaayu xeet yi ñeel saytu Dund beek Mbey mi (FAO) waxe.

Achats : Ces règles complexes (de marchés publics) sont parmi les principaux obstacles qui empêchent les petits exploitants d'avoir accès au marché représenté par les programmes d'alimentation scolaire.

Njënd yi : Sàrt yu luxu yooyu (ci wàllu jawi nguur gi) bokk nañu ci gállankoor yi gën a fés yuy tere beykat yu néew doole yi ñu joti ci ja yi jëm ci naali dundal daara yi.

Il est donc crucial pour l'ASPL de respecter les règles en matière de passation de marchés facilitant la participation des petits exploitants et des associations de petits exploitants au processus d'achat en réduisant ces obstacles, tout en garantissant l'efficacité du programme et un approvisionnement stable, abordable et opportun

Kon dafa am solo ci ASPL mu sàmmoonte, ci wàllu fasug ja, ak sàrt yuy yombal bokku beykat yu ndaw yi ak mbootaayi beykat yu néew doole yi ci doxalub njënd mi, ci wàññi gállankoor yooyu, waaye di sàmm àntug naal bi ak indim dund mu sax, yomb te ame ca waxtoom.

⁵ Harmonisation des règles et des pratiques de passation des marchés publics pour la mise en œuvre des initiatives d'alimentation scolaire liée à la production locale : le cas du Sénégal

Mengale sàrt yi ak doxalini fas jawi nguur gi ngir jëfe sooke yi ñeel dundal ndongo yi te lëkkalook meññeefu tund mi : doxalini Senegaal

⁶FAO et PAM. 2020. Alimentation scolaire issue de la production locale ASPL- Manuel de référence. Synthèse. Rome.

⁶FAO et PAM. 2020. Dundalug daara yi tukkee ci meññeefi tund yi ASPL – Téereb gindeekukaay. Mboole.Rom
Xët 17 25/36

C'est la raison pour laquelle, en partenariat avec l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, elle a décidé de mettre à la disposition des autorités contractantes au niveau local un guide d'achats publics locaux pour l'approvisionnement des Cantines scolaires.

Looloo waral, cig lëkkaloo ak Kiliftëefu Yoonalu Jawi Nguur gi, mu dogu ci teg ci loxoy kilifa ja yi ci tund yi ab gindikaay ñeel njëndi nguur gi ci tund yi ngir indim ndund ci lekkuwaayi daara yi.

Au sens de l'article 4.24 du décret n°2014-1212 du 22 Septembre 2014 portant code des marchés publics, un **marché public** est : « un contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures, ou de services, ou à des besoins combinant ces différentes catégories ».

Ci dégginu dog 4.24 bu dekkare n° 2014-1212 ci 22 fan ci sàttumbar ñeel sàrtu jawi nguur gi, **jawu nguur** mooy : « dëalante bu ñu bind, buy jur koom, kilifa ja amal ko ngir ñu fajal ko soxlaam ci wàllu defar, mbaa jëfandaay, mbaa serwiis, mbaa soxla yu boole wirgo yooyu ».

Par autorités contractantes, sont visées, les entités limitativement énumérées par l'article 2du Code des Marchés Publics et particulièrement celles qui ont compétence à approvisionner les cantines scolaires. Selon l'article 2 du Code des Marchés publics, les autorités contractantes sont :

Bu ñuy wax kilifay ja, ñi ñu diir ñooy kurél yi ñu lim ci dog 2 ci Sàrtu Jawi Nguur gi, rawatina yi am sañ-sañu indil jëfandikukaay lekkuwaayi daara yi. Ni ko dog 2 bu Sàrtu Jawi Nguur gi tërale, kilifay ja yi ñooy :

- a) l'Etat, les collectivités locales, y compris leurs services décentralisés et les organisations ou agences non dotées de la personnalité morale, placées sous leur autorité ;
- a) Nguur gi, mbooloo tund yi, bokk na ci serwiis yi nguur gi sédd baat, ak kurél walla asãs yi amul jëmm ci wàllu yoon te bootu ci seen kiliftëef,
- b) les établissements publics ;
- b) Këri pegg yi ;
- c) les agences ou organismes, personnes morales de droit public ou privé, autres que les établissements publics, sociétés nationales ou sociétés anonymes à participation publique majoritaire, dont l'activité est financée majoritairement par l'Etat ou une collectivité locale et s'exerce essentiellement dans le cadre d'activités d'intérêt général ;
- c) asãs yi mbaa bàngaas, mbaa jëmmu mbooloo yi ñeel nguur gi walla ñeel jaambur, te wuute ak këri pegg yi, sosyete nasyonaal, maanaam mboolante nguur gi, mbaa sosyete anonim yi, maanaam mboolante ndeyu alal yi nguur gi ëpp i cër, fekk seen yëngu-yëngu, li ci ëpp, Réew mee ci dugal xalisam, mbaa Mbooloo Tund yi te ñu di leen doxal ci njariñu mbooloo mi ;
- d) les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire ;
- d) sosyete nasyonaal yi, maanaam mboolante réew mi, ak sosyete anonim yi, maanaam mboolante ndeyu alal yi nguur gi ëpp i cër ;
- e) les associations formées par les personnes visées aux paragraphes a) à d) ci-dessus.
- e) mbootaay yi nit ñi ñu tudd ci xise a) ba d) samp.

Ainsi, toute entité entrant dans cette catégorie précitée souscrivant un marché en vue de l'approvisionnement des cantines scolaires peut utiliser ce guide qui comporte les quatre (4) chapitres suivants :

Niki noonu, bépp kurél gu bokk ci wirgo woowu ñu tudd ci kaw, bu béggee dugg cib ja ngir Indi jëfandikukaay ci lekkuwaayi daara yi mën naa jëfandikoo téere gindikaay bii am ñeenti(4) bunt yii topp :

- Chapitre I : Le cadre juridique général des marchés publics ;
- Bunt I : Dellsuwaayu yoon wu yaatu ñeel jawi nguur gi ;
- Chapitre II : Définition, typologie et forme juridique des marchés publics ;
- Bunt II : Déggin, wirgo ak melow yoon ñeel jawi nguur gi ;
- Chapitre III : La préparation et la passation des achats publics locaux ;
- Bunt III : Waajal gi ak fasug njëndi nguur gi ci tund yi ;
- Chapitre IV : L'organisation des marchés publics en vue de favoriser l'initiative gouvernementale d'alimentation scolaire liée à la production locale.
- Bunt IV : Tëddinu jawi nguur gi ngir yombal sookeb nguur gi ñeel dundal daara yi ak meññeefi tund yi ;

Le présent Guide poursuit donc les trois objectifs suivants :

Téere Gindikaay bii kon ñetti jubluwaay yii la am :

- Constituer un support dynamique de formation et de perfectionnement pour tous les responsables opérationnels, cadres et agents ayant, dans le secteur public local comme dans le secteur privé, la responsabilité d'opérations d'achats publics locaux relevant du Code des marchés publics ;
- Nekk wéeruwaay bu ñaw ci tàggat ak yokk manoore ci kilifa yépp yi ciy liggéey, ci kàngam ak liggéeykat yi ci waaru nguur gi ci tund mi, ak ci waaru këri koomi jaambur, fekk caytug doxal njëndi nguur gi ci tund yi des di aju ci Sàrtu Jawi Nguur gi ;
- Apporter, au-delà de la formation, les bases d'un manuel de procédures qui permettra à chaque agent de disposer en permanence d'un outil facile à consulter et à utiliser pour mettre en œuvre de façon constante, stricte et rigoureuse l'ensemble de la réglementation applicable aux opérations de préparation, de passation et d'exécution des marchés publics locaux destinés à promouvoir la production locale au bénéfice des cantines scolaires ;
Indi, gannaaw tàggat bi, lalluwaayi téereb jaarin buy may liggéeykat bu ne, mu am juntuukaay bu yomb a yër, yomb a jëfandikoo, ngir doxal gu sax te wér ñeel sàrtal gépp gi ñuy àttewoo ci waajal, fas ak doxal jawi nguur gi ci tund yi ngir suqali meññeefi tund yi jëm ci lekkuwaayi daara yi.
- Contribuer au développement de la production locale et à l'enracinement d'une gestion fiable, efficace et transparente des ressources publiques.
Bokk ci cuqalig meññeefi tund yi ak dëgëral caytu gu wér, am muj ak leeraange ñeel alali nguur gi.

A cet effet, il met à la disposition de chaque cadre ou agent concerné les nouvelles procédures d'achats publics locaux afin que les tâches relevant de leurs fonctions et responsabilités puissent à tout instant être effectuées dans les meilleures conditions.

Bu ko defee, mu teg ci loxo bépp kàngam walla liggéeykat bu mbir mi soxal, jaarin yu bees yi aju ci njëndi nguur gi ci tund yi, ndax liggéey yi aju ci seeni cër ak seeni wareef mën a dox saa su ne, ci anam yi gën.

I -Chapitre premier : Cadre juridique général des marchés publics

I-Bunt bu jëkk bi : Kojug yoon gu yaatu ñeel jawi nguur gi.

Transposant le droit communautaire, le cadre juridique sénégalais des marchés publics, conforme aux bonnes pratiques reconnues au plan international en la matière dans une large mesure, est composé de règles applicables à la passation et à l'exécution des marchés publics (**section I**) et des organes du système (**section II**).

Gannaaw ba ñu ko dëppalee ak yoonu mboolaate mi, delluwaayu yoonu Senegaal ñeel jawi nguur gi dafa méngoo ak doxalin yu baax yi ñu rãñnee ci diggante réew yi ci wàll woowu, ci anam yu bari. Looloo waral mu ëmb ay sàrt yu nu mën a jëfandikoo ci fas ak ci doxalug jawi nguur (**pàcc I**) ak bàngaasi tëralin wi (**pàcc II**).

I.I Les règles applicables à la passation et à l'exécution des marchés publics

I.I Sàrt yi ñu mën a doxal ci fas ak doxalug jawi nguur gi

Le système sénégalais des marchés publics est organisé par des règles comprenant une partie législative et une partie réglementaire.

Tëralinu senegaal ñeel jawi nguur ñu ngi ko taxawale ay ponk yu am wàllu àtte ak wàllu sàrtal

Le Code des Marchés Publics (CMP), instauré par le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics a transposé dans la législation sénégalaise les dispositions de deux Directives de l'UEMOA relatives aux marchés publics et délégations de service public :

Sàrtu Jawi Nguur gi(SJN/CMP), te dekkare n° 2014-1212 bu 22 sàttumbar 2014 taxawal ko ñeel sàrtalu jawi nguur gi, dafa toxal ci àtteb senegaal pas-pasi ñaari Santaaney UEMOA yi aju ci jawi nguur ak bataley serwiisu nguur gi :

- (i) la Directive 04/2005/CM/UEMOA du 9/12/05 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public
- (i) Santaane 04/ 2005/ CM/UEMOA bu 9/12/05 ñeel jaarini fas, doxal ak sàrtalug jawi nguur ak bataley serwiisu nguur gi.
et ;
ak
- (ii) la Directive 05/2005/CM/UEMOA du 9/12/05 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public.
- (ii) Santaane 05/ 2005/ CM/UEMOA bu 9/12/05 ñeel cettantal ak yoonalug jawi nguur ak bataley serwiisu nguur gi

Le système de passation des marchés publics est donc régi par un ensemble de textes parmi lesquels on peut noter :

Tëralinu fasug jawi nguur gi mu ngi aju ci mboolem yoon yoy mënees na cee lim yii :

I.1.1 Directives

I.1.1 Santaane yi

- La Directive N°04/2005/CM/ UEMOA portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

Santaane N°04/2005/CM/ UEMOA ñeel jaarini fas, doxal ak sàrtalug jawi nguur ak bataley serwiisu nguur ci Mboole Koom ak Koppar ci Afrig-Sowu-jant ;

- La Directive N°5/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
- Santaane N°05/2005/CM/ UEMOA ñeel cettantal ak yoonalug jawi nguur ak bataley serwiisu nguur ci Mboole Koom ak Koppar ci Afrig-Sowu-jant ;

I.1.2 Loi

I.1.2 Àtte yi

- La Loi 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration.

Àtte 2006-16 bu 30 suweŋ 2006, di soppi àtte 65-51 bu 19 sulet 1965 jëm Sàrtu Wartéefi Caytu gi.

I.1.3 Décrets

I.1.3 Dekkare yi

- Décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics ;
Dekkare n° 2014-1212 bu 22 sàttumbar 2014 jëm ci Sàrtu Jawi Nguur gi ;
- Décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant Organisation et Fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Dekkare n° 2007-546 bu 25 awril 2007 jëm ci tēddin ak doxinu Kiliftéefu Yoonalug Jawi Nguur gi (ARMP) ;
- Décret n°2007-547 du 25 avril 2007 portant Création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) ;

Dekkare n° 2007-547 bu 25 awril 2007 jëm ci amalug Njiitéef gi Ĕmb Jawi Nguur gi (NĔJN/DCMP) ;

- Décret n°2020-781 portant dérogation au Code des Marchés publics pour les dépenses relatives à la lutte contre le COVID-19 du 18 mars 2020 abrogé par le Décret n° 2020-1774 du 16 septembre 2020 ;
Dekkare n° 2020-781, aju ci teggi ci Sàrtu Jawi Nguur gi njël yi jëm ci xeexu KOVID-19 bu 18 màrs 2020 bi dekkare n° 2020-1774 bu 16 ci sàttumbar 2020 folli ;
- Décret 2020-876 du 25 mars 2020 complétant l'article 3 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics, modifié par le décret 2020-22 du 07 janvier 2020
Dekkare 2020-876 bu 25 màrs 2020 di mottali dog 3 bu dekkare n° 2014-1212 bu 22 sàttumbar 2014 jëm ci Sàrtu Jawi Nguur gi te dekkare 2020-22 bu 07 sãwiye 2020 soppi ko ;

I.1.4 Arrêtés

I.1.4 Dogal yi

- Arrêtés d'application du Décret 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics (CMP) ;
Dogali doxalug dekkare 2014-1212 bu 22 sàttumbar 2014 jëm ci Sàrtu Jawi Nguur gi (CMP).
 - Arrêté N° 00866 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 115 du Code des Marchés Publics fixant les seuils à partir desquels il est requis une garantie de bonne exécution ;
Dogal n° 00866 bu 22 sãwiye 2015, ñu jël ko ci doxalug dog 115 bu Sàrtu Jawi Nguur bi taxawal yemukaay yi ñuy tàmbalee laaj warlug doxal gu baax ;
 - Arrêté N°00865 du 22 janvier 2015 relatif à l'Organisation et Fonctionnement des Cellules de Passation des Marchés Publics des Autorités Contractantes, pris en application des articles 35 et 141 du Code des Marchés Publics ;
Dogal n° 00865 bu 22 sãwiye 2015 jëm ci tëddin ak doxinu Mboollooy Fasug Jawi Nguur yu Kilifay Ja yi, ñu jël ko ngir doxalug dog 35 ak 141 bu Sàrtu Jawi Nguur gi ;
 - Arrêté N°00864 du 22 janvier 2015 fixant le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes, pris en application de l'article 36-I du Code des Marchés Publics ;
Dogal n° 00864 bu 22 sãwiye bi taxawal lim ak anam yi ñuy tabbe way-bokk yi ci kuréli jawi kilifay ja yi, ñu jël ko ngir doxalug dog 36-I bu Sàrtu Jawi Nguur gi ;
 - Arrêté N° 00863 du 22 janvier 2015 pris en application de l'article 79 du Code des Marchés Publics, relatif aux procédures applicables aux marchés passés par certaines communes ;
Dogal n° 00863 bu 22 sãwiye 2015, ñu jël ko ngir doxal dog 79 bu Sàrtu Jawi Nguur gi, mu jëm ci jaarin yi ñuy àttewoo ci ja yi bokk-moomeel yi fas.
 - Arrêté N° 00862 du 22 janvier 2015 relatif aux commissions régionales et départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris en application de l'article 36, alinéa 7 du Code des Marchés Publics ;
Dogal n° 00862 bu 22 sãwiye 2015 jëm ci kuréli diwaan yi ak depàrtmã yi ñeel jawi nguur gi ci lu moy diiwaanu Ndakaaru , ñu jël ko ngir doxalug dog 36, xise 7 bu Sàrtu Jawi Nguur gi ;
- Arrêté N°00861 du 22 janvier 2015 fixant le modèle d'engagement des candidats à respecter les dispositions de la Charte de Transparence et d'Ethique en matière de Marchés publics, pris en application de l'article 44-f du Code des Marchés Publics ;
Dogal n° 00861 bu 22 sãwiye 2015 di taxawal royukaayu dogug dagaankat yi ñeel sàmmoontee pas-pasi Sàrtu Leeraange ak Maandute ci wàllu jawi nguur gi, ñu jël ko ngir doxalug dog 44-I bu Sàrtu Jawi Nguur gi :
- Arrêté N°00860 du 22 janvier 2015 fixant les seuils en dessous desquels il n'est pas requis de garantie de soumission, pris en application de l'article 114 du Code des Marchés Publics ;
Dogal n° 00860 bu 22 sãwiye di taxawal yemukaay yi nga xam ne bu leen féete suuf du soxla warlug ndagaan, ñu jël ko ngir doxalug dog 114 bu Sàrtu Jawi Nguur gi ;

- Arrêté N° 00107 du 07 janvier 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre des procédures de demande de renseignements et de prix en application de l'article 78 du Code des Marchés Publics ;
Dogal n ° 00107 bu 07 sãwiye 2015 jëm ci anam yi ñuy doxale jaarini laajteb xibaar ak njëg ci doxalu dog 78 bu Sàrtu Jawi Nguur gi ;
- Arrêté N°00106 du 07 janvier 2015 fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de marché, pris en application de l'article 141 du Code des Marchés Publics.
Dogal n ° 00106 bu 07 sãwiye 2015 di taxawal yemukaayi cettantal-gu-jiitu ñeel wayndare ja yi, ñu jël ko ngir doxalug dog 141 bu Sàrtu Jawi Nguur gi.

Pour être complet, il convient de noter que la législation spécifique des marchés publics renvoie également à une circulaire et des avis qui viennent clarifier le code.

Ngir matale, baax na ñu jàpp ne àtte bu feggu ñeel jawi nguur gi dafa ñuy yebal itam ci ab kayitu yégle ak yu siiwal yuy ñów leeral sàrt bi.

I.2 2 : Les organes de la passation et l'exécution des marchés publics

I.2 2 : Bàñqaasi fas ak doxalug jawi nguur gi

La passation des marchés publics relève d'un processus d'une certaine complexité et nécessite un suivi particulier. Aussi, le décret n°2014-1212 du 22 Septembre 2014 a prévu au niveau de chaque Autorité Contractante (AC), la mise en place d'une Cellule de Passation des Marchés et d'une Commission des Marchés, structures encadrées par les articles 35, 36-I et 141 du Code des Marchés Publics.

Fasug jawi nguur gi mu ngi aju ci doxalin wu luxu wu laaj ag topp gu feggu. Looloo waral dekkare n° 2014-1212 bu 22 sàttumbar 2014 fàggu ci wetu Kilifa Ja bu nekk(KJ/AC), ñu taxawal am Mbooloom Fasug Ja ak Kurélu Ja, di ay kurél yu wéeru ci dog 35, 36-I ak 141 bu Sàrtu Jawi Nguur gi.

I.2.1 La Cellule de passation des marchés (CPM)

I.2.1 Mbooloom fasug ja yi (CMP)

Au niveau de chaque autorité contractante (AC), il est mis en place une Cellule de Passation de Marchés chargée de veiller à la qualité des dossiers de passation de marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la Commission des Marchés.

Mbooloom Fasug Ja muy sàmm baaxug wayndarey fasug ja yi ak doxin wu baax ñeel kurélu ja yi dees koy teg ci peggu kilifa ja bu nekk (KJ/AC)

Les missions et attributions de la CPM sont définies par l'Arrêté n°00865 du 22 janvier 2015 relatif à l'Organisation et au Fonctionnement des Cellules de Passation des Marchés Publics des Autorités Contractantes, pris en application des articles 35 et 141 du Code des Marchés Publics.

Sas ak baat yi ñu dénk Kurélu Fasug Ja yi (CPM), ñu ngi leen taxawale ci dogal n°00865 bu 22 sãwiye 2015 ñeel Tëddin ak Doxinu Mboolooy Fasug Jawi Kilifa Ja yi, ñu jël ko ngir doxalug dog 35 ak 141 bu Sàrtu Jawi Nguur gi.

I.2.2 Les Commissions des Marchés

I.2.2 Kuréli ja yi

L'arrêté n°00862 du 22 janvier 2015 relatif aux Commissions régionales et départementales des marchés publics dans les régions autres que Dakar, pris en application de l'article 36-I du Code des Marchés Publics, fixe le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions régionales et départementales des marchés des autorités contractantes.

Dogal n° 00862 bu 22 sãwiye 2015 jëm ci kuréli diwaan yeek depàrtmã yi ñeel jawi nguur gi, ci lu moy diiwaanu Ndakaaru , ñu jël ko ngir doxalug dog 36, xise I bu Sàrtu Jawi Nguur gi, moo taxawal lim ak anam yi ñuy tabbe way-bokk yi ci kuréli diiwaan yeek depàrtmã yi ñeel jawi kilifa ja yi.

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le Gouverneur de région ou le Préfet de département transmet les copies des actes de nomination des membres de ces commissions à l'ARMP et au Service régional de la Direction chargée du contrôle des marchés publics.

Gën jaa yéex 31 sãwiye wu nekk, Guvernëru diwaan bi walla Perefe departmã bi di na yónnee sotti y kayit ya ñu tabbe way-bokk ca kurél yooyu ARMP ak Serwiis ba toogal ca diiwaan ba Njiitéef gi ñu dénk cettantalu jawi nguur gi.

L'arrêté n°00864 du 22 janvier 2015 fixe le nombre et les conditions de désignation des membres des commissions des marchés des autorités contractantes, pris en application de l'article 36-I du Code des Marchés Publics.

Dogal n° 00864 bu 22 sãwiye 2015 moo jàpp lim ak anam ya ñuy tabbe way-bokk ca kuréli jawi kilifay ja yi, ñu jël ko ngir doxalug dog 36-I bu Sàrtu Jawi Nguur gi.

I.2.3 Les organes de contrôle et de régulation

I.2.3 Bànqaasi cettantal ak yu yoonal

Le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés Publics distingue les fonctions de régulation de celles de contrôle et les répartit entre deux entités qui constituent les piliers du système.

Dekkare n° 2014-1212 bu 22 sàttumbar 2014 jëm ci Sàrtu Jawi Nguur gi dafa ràññaatle liggéeyi yoonal ak bu cettantal ba noppi séddale leen diggante ñaari waar yu nekk kenuy tëralin wi.

I.2.3.1 L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

I.2.3.1 Kiliftéefu Yoonalu Jawi Nguur gi (ARMP)

L'ARMP est une Autorité indépendante, créée par la Loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de l'Administration. Elle est rattachée à la Présidence de la République par le décret n° 2020-2100 du 1^{er} novembre 2020 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, le Secrétariat général du Gouvernement et les Ministères.

ARMP dafa am Kiliftéefu boppam, ñu sos ko ci Àtte n° 2006-16 bu 30 suwen bi soppiSàrtu Wartéefi Caytu gi. Mu ngi jokku ci Njiiteefu Réew mi ci dekkare n° 2020-2100 bu 1^e nowàmbar 2020 aju ci séddaleb serwiisi Nguur gi ak Cettantalu Këri Pegg yi, ak mboolante réew mi, ak mboolante yi nguur gi dugal loxoom diggante Njiiteefu Réew mi, Kurél giy saytu liggéeyu Gornmã bi (Secrétariat généra) ak Njawriñ yi ;

Les missions et attributions de l'ARMP découlent du décret N°2007-546 du 25 Avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Sas ak sañ-sañi ARMP ñu ngi tukkee ci dekkare n° 2007- 546 bu 25 awril 2007 ñeel tëddin ak doxinu Kiliftéefu Yoonalu Jawi Nguur gi.

L'ARMP est composée de trois (03) organes essentiels :

ARMP am na ñetti bàngaas yu am solo :

- Le Conseil de Régulation (CR) chargé de l'orientation ;

Ndajem Yoonal gi (NY/CR) ñu dénk ko tëral jubluwaay bi.

- Le Comité de Règlement des Différends (CRD) qui statue sur les litiges non juridictionnels ; Kurél giy Àtte Jote yi (KÀJ/CRD) di wax ci réeroo yi laajul dem yoon ;
- La Direction générale chargée de la gestion et de l'application de la politique générale de l'ARMP sous le contrôle du Conseil de Régulation. Njiiteef gu matale gi ñu dénk caytu ak doxalug sémbu ARMP bépp ci cettantalu Ndajem Yoonal gi.

1.2.3.2 La Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP)

1.2.3.2 Njiiteef gi ëmb Jawi Nguur gi (DCMP)

Le contrôle a priori est confié à la DCMP qui, entre autres, émet des avis sur les dossiers types, les attributions selon des seuils fixés et procède à l'immatriculation des marchés dûment approuvés.

Cettantal giy jiitu ñu ngi ko dénk DCMP bi nga xam ne, gannaaw loolu, dinay joxe xalaatam ci wayndarey misaal yi, ci joxe yi, topp ni yemukaay yi ñu taxawal deme, ak sàkkal nimeru ja yi seenug nangu wér.

La DCMP, structure administrative placée sous l'autorité du Ministre chargé des Finances et du Budget, est créée par le Décret N°2007-547 du 25 Avril 2007. L'organisation et le fonctionnement de la DCMP sont fixés par arrêté du Ministre chargé des finances.

DCMP, tabaxinu caytu la wuy dox ci kiliftéefu Jawriñ ji ñu dénk Ngurd mi ak Nafa gi, ñu sos ko ci dekkare n° 2007-547 bu 25 awril 2007. Tëddin ak doxinu DCMP ñu ngi aju ci dogalub Jawriñ ji ñu dénk ngurd mi.

2 Chapitre II : Définition, typologie et forme juridique des marchés publics

2 Bunt II : Déggin, wirgo ak melow yoon ñeel jawi nguur gi

2.1 Définition des marchés publics

2.1 Dégginu jawi nguur gi

Le marché public est un contrat écrit, conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, ou à des besoins combinant ces différentes catégories.

Jawu nguur gi dëalante bu ñu bind la, di jur koom, kilifa ja amal ko ngir ñu fajal koy soxlaam ci wàllu defar, mbaa jëfandaay, mbaa serwiis, mbaa soxla yu boole wirgo yooyu.

Les marchés publics sont des contrats administratifs à l'exception de ceux passés par les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire qui demeurent des contrats de droit privé.

Jawi nguur gi ay dëalante Caytu lañu ; Sosyete nasyonaal yi, maanaam mboolante réew mi, mbaa sosyete anonim yi, maanaam mboolante ndeyu alal yu nguur gi ëpp cër bokkuñu ci ; yooyu ay dëalante yu ténku ci yoonu jaambur lañu.

2.2 Typologie des marchés publics

2.2 Wirgoy jawi nguur gi

Même si l'acquisition de denrées alimentaires pour les cantines scolaires relève du domaine des marchés de fournitures, il importe de préciser que leur construction relève du domaine des marchés de travaux.

Bu jot njëm-gémiñ ngir lekkuwaayi daara yi bokkee itam ci jawi jëfandaay yi, jar naa leeral ne tabaxug lekkuwaay yooyu ci jawi defar yi la aju.

Des études préalables de cartographie, d'opportunité ou d'optimisation peuvent être commanditées et s'inscrire dans le domaine des prestations intellectuelles. Certains services comme la tenue de la comptabilité peuvent être externalisés. Les différents types de marchés publics sont donc ci-après rappelés.

Ay gëstu yu jiitu ci wàllu nataalub-béréb (cartographie), ci wàllu soxal walla nangute mënees na koo deflu te aj ko ci wàllu liggéeyi xel. Yenn serwiis yi, deme ni xayma mënees na leen a deflu biti. Kon wirgoy jawi nguur gi ñoom lañuy fàttali ci li topp.

2.2.1 Les marchés de travaux

2.2.1 Jawi defar yi

Les marchés de travaux désignent les marchés ayant pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil. Dans ce cas, l'autorité contractante assume également le rôle de Maître d'Ouvrage, à moins qu'elle ne décide de procéder à sa délégation.

Jawi defar yi ñooy ja yi seen illa di amal bépp liggéeyu tabax walla xam-xamu xarala ci tabax. Su boobaa, kilifay ja bi dafay doon itam Boroom Tabax gi, walla book mu dogu ci batale ko keneen.

Ces marchés pourraient intéresser les autorités contractantes en ce qu'il n'est pas courant de prévoir des cantines bâtis dans le cadre de la passation des marchés des écoles. Toutefois, une innovation de cette nature pourrait favoriser des acquisitions adaptées à l'environnement scolaire.

Ja yooyu mën nañoo soxal kilifay ja yi ndax bariwul lu ñuy fàggu ay lekkuwaay yu ñu tabax ci fasug jawi daara yi. Waaye xeetu yeestal gu deme noonu mën naa jàppandil wutug juntuwaay yu dëppook kéewug daara yi.

A pareille occurrence, il pourrait être prévu des lieux de stockage des acquisitions pour les cantines.

Su boobaa, mēnti koon nañoo fàggu dēncuwaayu juntuwaay yooyu ngir lekkuwaay yi.

2.2.2 Les marchés de fournitures

2.2.2 Jawi jëfandaay yi

Un marché de fournitures a pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de biens mobiliers de toutes sortes y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et l'électricité. Il peut comprendre, à titre accessoire, des travaux de pose et d'installation.

Jawu jëfandaay illaam mooy jënd, leb-feyaale /« crédit-bail », leb walla leb-jëndaale (location-vente) alali mën-randu yu ne, bokk na ci dara-yu-jëkk, meñneef, jëfandikukaay, ak yëf ci ndëgëraan yi, walaan yi mbaa naawaan yi ak kuurã ak yu ñu mën a àndal, deme ni liggéeyi teg ak camp.

2.2.3 Les marchés de services

2.2.3 Jawi serwiis yi

Les marchés de services ont pour objet la réalisation de prestations de services courants. Ils comprennent une grande variété de prestations, telles que les services d'entretien et de réparation, de transports, de nettoyage et de gestion de bâtiments, de publication et d'impression, de publicité, de traitement informatique.

Jawi serwiis yi seen illa mooy amal liggéey yi ñu faral di ittewoo. Xeeti liggéey yu bari te wuute ñoo ci nekk, deme ni liggéeyi toppatoo ak jagal, yu dem ak dikk bi, yu setal ak saytu tabax yi, yu siiwal ak móol, yu siiwal, yu soxal ordinatëer(informatique).

2.2.4 Les marchés de prestations intellectuelles

2.2.4 Jawi liggéeyi xel yi

Dans la catégorie des marchés de services sont inclus les marchés de prestations intellectuelles.

Mais, ils s'en distinguent car l'objet de ces marchés ne consiste pas dans un résultat matériel ou physiquement quantifiable, tel que le transport d'un bien, le nettoyage d'un immeuble ou le seul traitement informatique de données. C'est le savoir-faire d'un consultant qui est primordial pour sa réalisation et non l'importance de ses moyens matériels ou de sa capacité financière.

Ci wirgow jawi serwiis yi lañu boole jawi liggéeyi xel yi.

Waaye dañu leen ciy ràññee ndax illay ja yooyu dug jeexital gu ñuy daj walla gu ñu mën a natt dayoom ci jëmm, niki yóbbum alal, setal ab béréb walla sax mbindum ordinatëer(informatique) ñeel ay solo.

Xereñu xelalkat bi moo am solo ngir ag amalam waaye du dayob juntuukaayam walla bu xalisam.

Lorsqu'un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir, et inversement.

Jawu nguur, bu illaam boolee serwiis ak jëfandaay, jawu serwiis lay doon bu seen njëg weesoo gu meññeef ya ñu war a indi ; naka noonu, safaan ba.

Après avoir précisé son besoin et décidé du type de marché souhaité, l'autorité contractante devra trouver les modes de financement de son marché.

Gannaaw ba mu leeralee soxlam ba jàpp xeetu ja ba mu bëgg, kilifay ja bi warnaa seet anam yi muy ame xalis ngir doxal jawam.

2.3 Forme juridique des marchés publics

2.3 Melow yoon ñeel jawi nguur gi

Un marché revêt nécessairement une forme contractuelle entérinant un accord de volonté entre deux parties, l'autorité contractante et un opérateur économique. Ce contrat a toujours un caractère onéreux.

Ja dafay am naka jekk melow dëalante buy wéyal nangoonteb ñaari diggaale, kilifag ja ak amalkatu koom. Dëalante boobu dafa jikkowoo jur koom saa su ne.

2.3.1 Un marché public est un contrat

2.3.1 Jawu nguur ab dëalante la

Ce contrat est établi entre deux parties, l'autorité contractante et un opérateur économique doté de la personnalité juridique, qui lui donne ainsi la capacité d'agir en s'engageant par des actes juridiques.

Dëalante boobu ñaari diggaale ñoo ko séq, kilifa ja bi ak amalkatu koom bu am jëmm ci wàllu yoon, jëmm ju koy may mu mën a jëf ci kayit yu mu fas ci yoon yuy firndeel ag duggam.

Une entité non dotée de la personnalité juridique ne peut donc pas contracter.

Kon kurél gu amul jëmm ci wàllu yoon mënul a séq ab dëalante.

L'échange de volonté entre ces deux parties permet de distinguer les marchés des autres types d'actes que les autorités compétentes des forces de défense et de sécurité peuvent prendre, en l'occurrence les actes administratifs unilatéraux. Cet accord de volonté porte sur une prestation à effectuer, avec des obligations respectives pour les deux parties.

Weccoo coobare diggante ñaari digaale yooyu dina tax ñu mën a ràññatle ja yi ak yeneen xeeti pas yu kilifa yi yor mënin yi ci wàlli kaaraange ak kóoraange mën a jël, ni pasi caytu, xam ne ci genn wet lay jóge. Weccoo coobare googu, mu ngi aju ci liggéey bu ñu war def, ànd ak wartéef ci ku nekk ci ñaari diggaale yi.

2.3.2 Le caractère onéreux du contrat

2.3.2 Jur koom gi dëalante jikkowoo

Le caractère onéreux du contrat est un élément essentiel de la définition de la notion de marché public. En effet, la contrepartie des prestations effectuées par le cocontractant de la personne publique est le paiement d'un prix.

Jur koom gi dëalante jikkowoo lu am solo la ci dégginu baatu jawu nguur. Li koy firndeel mooy, li ñuy delloo ki digaale ak jëmmu nguur gi ci liggéey bi mu def mooy peyug njëg.

L'engagement financier de l'autorité contractante vis à vis du titulaire du marché est constitué très généralement par le paiement d'un prix en numéraire. Mais, il peut parfois résulter d'un avantage ayant une valeur pécuniaire.

Fey xalis gi kilifa ja bi fasook boroom ja bi, li gën a bari, fey ag njëg ci xalis lay doon. Waaye léeg-léeg mën naa tukkee ci njariñ lu am dayob xalis.

3 Chapitre III : Préparation et passation des achats publics locaux

3 Bunt III : Waajal ak fasug njëndi tund yi

Durant la phase préparatoire de l'achat public, il est procédé à la planification (Section I) et à la publication du plan de passation des marchés publics (Section II).

*Ci jéegob waajal njëndu nguur gi, ci la ñuy tëral nas (Pàcc I)
ak siwalug nasu fasug jawi nguur gi (Pàcc II)*

3.1 La planification des achats publics locaux

3.1 Nasinu njëndi nguur gi ci tund yi

La planification des marchés consiste à définir le calendrier de chacune des étapes de passation des marchés de fournitures, travaux ou services en tenant compte du plan de charge de chacun des services ou directions concernés et des contraintes d'ordre réglementaires, logistique ou politique.

Nasinu ja yi dafa laaj ñu jàpp ci arminaat àppu jéego bu nekk ñeel fasug jawi jëfandaay yi, yu defar walla yu serwiis yi ; bàyyiwaale xel nasu wareef yi tegu ci bépp serwiis walla njiitéef gu mu soxal ak ci nga yu tukkee ci sàrtal gi, ndemukaay yi mbaa ci doxalinu nguur gi (politig).

Pour ce faire, les autorités contractantes sont tenues, lors de l'établissement de leur budget, d'évaluer le montant total des marchés de fournitures, par catégorie de produits, des marchés de services par catégorie de service et des marchés de travaux qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée. Elles établissent un plan de passation des marchés comprenant l'ensemble de ces marchés, suivant un modèle type fixé par l'Organe chargé de la Régulation des Marchés publics.

Ngir loolu, Kilifa ja yi, bu ñuy natt nafa gi ci yell, war nañoo xayma fi tolluwaayi xalis bépp yem ñeel jawi jëfandaay yi, ci wirgo meññeef gu ci nekk, jawi serwiis yi ci wirgo servis bu ci nekk ak itam jawi defar yi ñu namm a fas ci biir at miy wey. Kilifa ja yi dinañu tëral nasu fasug ja wu ëmb mbooleem ja yooyu, nas wu méngoo ak royukaayu misaal bi Bànqaas bi ñu dénk Yoonalug Jawi Nguur gi tëral.

Aux termes de l'article 6 du Code des Marchés publics, les plans de passation de marchés sont révisables. Les autorités contractantes doivent les communiquer à la Direction chargée du Contrôle des Marchés publics qui en assure la publicité. Ainsi, à l'exception des marchés considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, tous les marchés doivent être prévus dans le plan de passation des marchés publics, à peine de nullité.

Ci kow dog 6 bu Sàrtu Jawi Nguur gi, nasi fasug ja yi mënees na leen a seetaat. Kilifa ja yi war nañu leen a jox Njiitéef gi yor Cettantalu Jawi Nguur gi mu siwal leen. Su ko defee, gannaaw ja yi ñu jàpp ne dañu ànd ak kumpa, mbaa yoy seen doxal dafa war a ànd ak tegtal yu feggu ñeel kóoraange mbaa yoy càmmu njariñ yu am solo ci Réew mi daf koo laaj ; ja yépp dees leen a war a fàggu ci nasu fasug jawi nguur gi, lu ko moy dees leen di neenal.

Ce plan de passation des marchés publics doit être communiqué à la Direction centrale des marchés publics pour publication avant le 1er décembre de chaque année.

Par ailleurs, l'autorité contractante est tenue de publier un avis général de passation des marchés publics avant le 15 janvier dans un journal quotidien de grande diffusion et le transmettre à la DCMP pour publication sur le portail des marchés publics.

Nasu fasug jawi nguur gi warees na koo jotala Njiiteef gi ëmb jawi Nguur gi ngir mu siiwal ko lu jiitu bés bi jëkk ci weeru desàmbar, at mu ne.

Gannaaw loolu, Kilifa ja bi war naa siiwal, ci yégle gu yaatu, fasug jawi nguur gi, lu jiitu 15 sãwiye, cib yéenekaayu bésou- bés gu wesaare gi yaatu ; te jottali ko Njiiteef gi ëmb jawi nguur gi ngir mu siiwal ko ci buntu jawi nguur gi.

Ces dates sont cependant allégées pour les communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions de F CFA ⁷ : Les dates limites pour la transmission de leurs PPM à la DCMP et la publication des AGPM sont fixées au 30 avril de chaque année.

Wànte diir yooyu dañu leen yaatal ci bokk- moomeel yi seen nafa gu jëkk ci at mi yées 300 milyoŋ FCFA. Kemu diir yi ci bokk-moomeel yooyu, mooy 30 awril at mu jot, ngir ñu jottali seeni nasi fasug ja(PPM) Njiiteef gi Ëmb Jawi Nguur gi ak siiwal seeni Yégle yu yaatu yi jëm ci Fasug Ja yi (AGPM).

Sont reproduits en annexe un modèle de plan de passation des marchés publics et un modèle d'avis général de passation des marchés publics ainsi que l'Arrêté n° 00863 du 22 01 2015 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

Sotti nañu ci softal yi ab royukaayu nasu fasug jawi nguur gi, ab royukaayu yégle gu yaatu ñeel fasug jawi nguur gi ak Dogal n° 00863 bu 22 01 2015 tukkee ci Njawriñu Koom, Ngurd ak Nas.

3.2 La publicité du PPM

3.2 Siiwalu Nasu Fasug Ja yi (PPM).

La publicité constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité du contrat. Elle permet la mise en concurrence. Chaque année, l'AC doit impérativement faire la publication de PPM. Cette exigence entre dans le cadre de la transparence tout en cherchant à faciliter le contrôle administratif et financier sur l'action des collectivités publiques⁸.

Siiwal gi awin wu mënul a ñàkk la, gug fàtteem di neenal dëalante bi. Mooy indi joŋante bi. At mu ne, fàww Kilifa ja bi war naa siiwal nasu fasug ja yi. Wareef googu bokk na ci luy indi leeraange, di yéwénal itam cettantalu caytu ak xalis gi aju ci liggéeyu mbooloo tund yi.

⁷Arrêté n° 00863 du 22 01 2015 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan. (En annexe)

⁸ Article 56 CMP

⁷Dogal n° 00863 bu 22 01 2015 bu Njawriñu Koom, Ngurd ak Nas. (Ci softal yi)

⁸Dog 56 CMP

Une telle obligation est renforcée par la précision du moment d'élaboration et de publication du PPM. Les PPM doivent ensuite être transmis à l'entité administrative chargée du contrôle a priori qui procède à l'appréciation de leur conformité avant d'être publié sur le portail des marchés publics. Ainsi, toutes les AC ont jusqu'au 1er Décembre⁹ de l'année N pour communiquer, à la DCMP, le PPM de l'année N+1.

Wareef wu deme noonu, leeral saa si ñuy tëgge ak si ñuy siiwale nasu fasug ja yi dafa koy gën a dëgëral. Nasi Fasug Ja yi (PPM/NFJ) warees na leen a jottali bérébu caytu gi ñu dénk cettantal gi jiitu te war a natt seen ag méngoo, laata ñu leen di siiwal ci buntu jawi nguur gi. Su ko defe, kilifa ja yëpp am nañu àpp ba l^{el} desàmbar ci at miy dox ngir jotale Nasi Fasug Jawi at miy dugg (PPM/NFJ) Njiiteef gi Ëmb Jawi Nguur gi (DCMP).

Une telle exigence est renforcée par l'article 56 du CMP qui dispose que les autorités contractantes sont tenues de publier chaque année un avis général recensant les marchés publics.

Wareef googu dog 56 bu Sàrtu Jawi Nguur Gi (CMP) moo ko saxal ; moo ne, Kilifa ja yi war nañu siiwal limu jawi nguur gi at mu ne cig yègle gu yaatu.

En ce qui concerne les modalités de publicité, l'article précité dispose « les AGPM ainsi que les avis d'appel public à concurrence sont publiés sur le portail des marchés publics et au moins dans un journal quotidien de grande diffusion ».

Ci lu aju ci deminu siiwal gi, dog bi nu tudd léegi mu ngi naan : « YYFJ yi ak itam yègle wote ñeel ñepp ci joŋante yi, warees na leen a siiwal ci buntu jawi nguur gi ak, lu mu néew-néew, cib yéenekaayu bésou- bés bu wesaareem yaatu ».

De façon générale, les modes de passation sont de trois catégories à savoir les procédures atteignant le seuil d'appel d'offres ouvert (paragraphe I), celles qui en sont indépendantes (paragraphe II) et celles en deçà du seuil de l'appel d'offres ouvert (paragraphe III).

Ci Li gën bare, xeeti fas ja yi ñetti wirgo lañu, manaam : jaarin yi yegg ci yemukaayu wooteb dige bu ñu yaatal (xise I), yi fédd géew (xise II) ak yi yées yemukaayu wooteb dige bu ñu yaatal (xise III).

3.3 Les procédures atteignant le seuil de l'appel d'offres ouvert

3.3 Jaarin yi yegg ci yemukaayu wooteb dige bu ñu yaatal.

Selon l'article 53 du Code des marchés publics, les seuils de l'appel d'offres ouvert sont les suivants :

Ci kow dog 53 bu Sàrtu Jawi Nguur gi, yemukaayi wooteb dige bu ñu yaatal ñooy yiy topp :

- I. Pour ce qui concerne les marchés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics
 - a) 70.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
 - b) 50.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
 - c) 50.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
- I. Ngir Ja yi jëm ci Nguur gi, ci mbooloo tund yi ak ci kəri pegg yi :
 - a) 70.000.000 FCFA ci jawi defar yi ;
 - b) 50.000.000 FCFA, ci jawi serwiis yeek yu jëfandaay yiy dox ;
 - c) 50.000.000 FCFA, ci jawi liggéeyi xel yi.

⁹ Et 30 avril pour les communes dont le budget est inférieur à 300 millions de F CFA. Voir ci-avant

⁹ Ak 30 awril ngir bokk-moomeel yi seen nafa yées 300 milyoŋ. Seet ci li jiitu.

2. Pour ce qui concerne les marchés des sociétés nationales, des sociétés anonymes à participation publique majoritaire et des agences ou autres organismes ayant la personnalité morale, mentionnés à l'article 2.I d) :
 - a) 100.000.000 Francs CFA pour les marchés de travaux ;
 - b) 60.000.000 Francs CFA pour les marchés de services et fournitures courantes ;
 - c) 60.000.000 Francs CFA pour les marchés de prestations intellectuelles.
- 2 Ja yi jëm ci mboolante Réew mi, ci mboolante boppi alal yi nguur gi ëpp cër ak ci asãs yi, walla yeneeni kurél yi am jëmm ci yoon, ñu tudd leen ci dog 2.I d) :
 - a) 100.000.000 FCFA ci jawi defar ;
 - b) 60.000.000 FCFA ci jawi serwis ak jëfandaay yiy dox
 - c) 60.000.000 FCFA ci jawi liggéeyi xel

De façon schématique, les seuils en vigueur pour le déclenchement des procédures d'appel public à la concurrence

Bu ñu ko nataalee, yemukaay yiy dox ngir ubbi jaarini woteb dige bu ànd ak joŋante lii lay joxe.

Autorités contractantes

Kilifa ja yi

Seuil par catégorie d'achats (en M. F.CFA TTC)

Yemukaay yi ci wirgo njënd yi

(ci M. F.CFA TTC)

	Travaux Defar yi	Fournitures et services Jëfandaay ak serwiis yi	Prestations intellectuelles Liggéeyi xel yi
Etat, Collectivités locales, Etablissements Publics, agences non dotées de la personnalité morale	70	50	50
Nguur gi, Mbooloo tund yi, kəri pegg yi, asãs yi amul jëmm ci yoon			
Sociétés nationales, Sociétés anonymes à participation publique majoritaire et Agences dotées de la personnalité morale	100	60	60

Mboolante Réew mi, mboolante boppi alal gu
nguur gi ëpp cër, asãs yi am jëmm ci yoon

Les procédures de passation prévues pour les marchés atteignant ces seuils sont :

- Appel d'offres ouvert ;
- Appel d'offres ouvert avec pré-qualification ;
- Appel d'offres ouvert en deux étapes ;
- Appel d'offres ouvert avec concours ouvert ou restreint ;
- Appel d'offres restreint ;
- Accords-Cadres ;
- Entente directe ;
- Procédure spécifique aux marchés de prestations intellectuelles

Jaarini fas yi ñu fàggu ñeel ja yi yegg ci yemukaay yooyu ñooy :

- Wooteb dige bu ñu yaatal.
- Wooteb dige bu ñu yaatal, ànd ak segg bu jëkk
- Wooteb dige ñaari jéego bu ñu yaatal
- Wooteb dige bu ñu yaatal ànd ak joŋante bu ñu yaatal walla bu ñu yaatalul.
- Wooteb dige bu ñu yaatalul
- Déggoo bu ñu Sàjj
- Déggoo ci juboo ñaari wàll yi
- Jaarin wu feggu ñeel jawi liggéeyi xel yi.

3.3.1 L'appel d'offres ouvert

3.3.1 Wooteb dige bu ñu yaatal

L'Appel d'offres ouvert est la procédure, en principe, que les autorités contractantes devraient utiliser pour la passation de leurs marchés de fournitures, travaux et services atteignant un certain montant. Selon l'article 66 du Code des Marchés publics, Il est porté à la connaissance du public par la publication d'un avis d'appel public à la concurrence.

Wooteb dige bu ñu yaatal mooy, ci yoon, jaarin wi Kilifa ja yi waroon di def bu ñuy fas jawi jëfandaay, yu defar ak yu serwiis bu ñu yeggee ci benn dayo bu ñu jàpp.

Ci kow dog 66 bu Sàrtu Jawi Nguur gi, wooteb dige dees koy xamal mbooloo mi ci siwal yëgleg wooteb joŋante.

La procédure de l'appel d'offres ouvert se caractérise généralement par un niveau élevé de concurrence, un traitement égal des fournisseurs (ce qui signifie que toute personne qualifiée peut faire examiner son offre) et la transparence.

Mais elle se caractérise aussi par un niveau élevé de formalités, de complexité et de coûts.

Jaarinu Wooteb dige bu ñu yaatal, li koy màndargaal mooy, ci li gën a bari, ag joŋante gu tar, ag yemale indikati jëfandaay yépp ; loolu tekki ne, képp ku mokkal liggéey bi nu laaj mën nga cee bokk), ag leeraange ci tànn gi.

Waaye li koy màndargaal itam mooy awin yu takku, luxu gu kowe ak teenjalug njëg yi.

Conformément aux directives de l'UEMOA, le cadre réglementaire sénégalais prévoit des formalités strictes pour chaque phase de la procédure d'appel d'offres ouverte qui seront suivies par les autorités contractantes afin de se conformer aux objectifs et principes des marchés publics mentionnés ci-dessus.

Ak ni mu méngoo ak santaaney UEMOA, kojug sàrtal giy daw Senegaal fàggu na ay awin yu fés ci bépp jéego ci jaarinu wooteb dige bu ñu yaatal, yu kilifa ja yi war a jaar ngir sàmmoonteeek jubluwaay ak cëslaayi jawi nguur yi ñu tudd ci kow.

Conformément à ces règles, les autorités contractantes doivent établir [le dossier](#) d'appel à la concurrence¹⁰ en utilisant les dossiers types adoptés par le Conseil de Régulation de l'ARMP publiés sur le portail des marchés publics ([marchéspublic.sn](#)) et [les/le](#) soumettre, le cas échéant, à la revue de la cellule de passation des marchés publics ou la Direction centrale des marchés publics dans le respect des règles de seuils de contrôle édictées par l'arrêté n°00106 du 07 janvier 2015 fixant les seuils de contrôle a priori des dossiers de marché, pris en application de l'article 141 du Code des Marchés publics.

Ci kow lu méngoo ak sàrt yooyu, kilifa ja yi dañoo war a tëral wayndare wooteb joŋante gi, dëpale ko ak wayndarey misaal yi Ndaje Yoonal mu ARMP taxawal, siiwal leen ci buntu jawi nguur gi ([jawinguurgi.sn/ marchéspublic.sn](#)), te yóbbu ko, ndegam loolu am na, ci mbooloo fasug jawi nguur gi mu seetaat ko, mbaa ci Njiiteef gi Ĕmb jawi nguur gi, ci kow mu sàmmoonte ak sàrti yemukaayi cettantal yi ñu tëral ci dogal n° 00106 bu 07 sãwiye 2015, bi jàpp yemukaayi cettantal gu jiitu gi ñeel wayndarey ja yi ñu def ci kow doxalug dog 141 bu Sàrtu Jawi nguur gi.

Après avoir reçu une réponse positive de l'entité habilitée (DCMP ou Cellule de Passation des Marchés selon le montant), afin d'assurer la participation du plus grand nombre possible de soumissionnaires, l'autorité contractante doit lancer un appel public à la concurrence publié sur le site Web des marchés publics et dans un journal quotidien de grande diffusion. Les candidats doivent disposer d'au moins 30 jours (en cas d'offres nationales) pour préparer et soumettre leurs propositions

Gannaaw ba ko kurél yooyu ko yelloo (DCMP walla CPM) joxul tontub gantal, ngir woo tannaafoon yu gën bare ñu bokk, kilifa ja bi dafa war a ubbi yoonu wooteb joŋante bu yaatu, jëm ci ñépp, siiwal ko ci dalu WEB (« site WEB ») bu jawi nguur gi ak ci ab yéenekaayu bésou-bés bu yaatug wesaare. Dagaankat yi war nañoo am, gën jaa néew, 30 fan (su dee dige bu yem ci Réew mi la) ngir waajal ak yóbbu seen sémb.

Pour prendre part aux marchés, les fournisseurs doivent remplir un certain nombre de conditions et, le cas échéant, fournir une garantie de soumission visant à protéger les autorités contractantes contre l'abandon de leurs offres par les candidats pendant le processus de sélection. Dans certains cas, les autorités contractantes peuvent également procéder à une phase de pré-qualification pour limiter les offres à celles des fournisseurs qui remplissent les conditions requises pour participer au marché.

Ngir bokk ci ja yi, indikati jëfandaay yi war nañoo wàccoo ak yenn anam yi, bu loolu amee, joxe warlug ndagaan guy aar kilifa ja yi ci yenn dagaankat yi mën a génn ci seen dige ci biir segg bi. Yenn saa yi, kilifa ja yi mën nañoo def itam jéegob segg bu jëkk ngir yemale dige yi ci indikati jëfandaay yi matal anam yi nu laaj ngir bokk ci ja bi.

L'appel d'offres ouvert peut être aussi en deux étapes ou avec pré-qualification
Wooteb dige bu ñu yaatal mën naa am ci ñaari jéego mbaa segg bu jëkk.

¹⁰Le dossier d'appel à la concurrence contient la totalité des pièces et documents nécessaires à la consultation et à l'information des candidats selon la procédure choisie (art. 58, CMP).

4/ Wayndare woote joŋante bi, kayit yépp ak jukki yépp yi war ci diisoo ak jox xibaar dagaankat yi la Ĕmb, ci lu dëppoo ak jaarin wi ñu tànn ([dog 58, CMP](#))

3.3.2 L'appel d'offres avec pré-qualification

3.3.2 Wooteb dige bu ànd ak segg bu jëkk

L'appel d'offres ouvert peut intégrer une phase de pré-qualification, prévu à l'article 71 du Code des marchés publics, et ayant pour objet d'éliminer les candidats n'ayant pas l'aptitude à exécuter le marché de manière satisfaisante lorsque le marché a pour objet :

- soit la réalisation de travaux ou la livraison de fournitures revêtant une importance ou une complexité particulière ;
- soit pour la réalisation de travaux ou de fournitures de matériels devant être fabriqués sur commande de services spécialisés.

Woote dige bu ñu yaatal mën naa ànd ak jéego segg bu jëkk, ni ko dog 73 bu Sàrtu Jawi Nguur gi tërale, te solowoo daq dagaankat yi amul mën-mënu doxal ja bi ci anam yi mu gëne su fekkee illay ja bi mooy :

- Amal ay defar mbaa joxe ay jëfandaay yu am solo, mba bu ànd ak luxu gu feggu ;
- Walla, amal ay defar mbaa joxe juntukey yu ñu war a defar ci càkkute serwiis yu feggu ;

Le dossier de candidature comprend les documents suivants :

- la lettre de soumission de la candidature ;
- les pièces justificatives établissant que le Candidat est admis à être pré-qualifié, et
- tout autre document requis tel que spécifié dans le dossier de pré-qualification.

Wayndareb dagaan yi dafa ëmb kayit yii :

- Bataaxalu ndagaan bi ;
- Kayit yiy firndeel ne ndagaankat bi bi nangul nañu ko ne jall na ci segg bu jëkk bi, ak
- bépp wayndare bu war ni ñu ko leerale ci kayiti segg bu jëkk bi.

La remise des candidatures est effectuée conformément au Dossier de pré-qualification.

Les dossiers de candidature sont ouverts en présence de la commission des marchés compétente et sont évalués conformément aux critères fixés dans le dossier de pré-qualification.

Joxe kayiti ndagaan yi ñu ngi koy def mu méngoo ak kayiti segg bu jëkk bi.

Wayndarey ndagaan yi ñu ngi leen di ubbi ci kanamu kurélu ja gi yor mënin wi, nu xayma leen ci lu méngoo ak wéeruway yi ñu taxawal ci wayndareb segg bu jëkk bi.

Les candidats ne peuvent prendre contact avec la Personne responsable des marchés que sur les questions ayant trait au processus de pré-qualification, entre la date limite de dépôt des dossiers de candidature et celle de l'avis de l'attribution du Marché, et ce uniquement par écrit. Durant l'évaluation des dossiers de candidature, la Personne responsable des marchés a toute latitude pour demander aux candidats des éclaircissements sur leurs candidatures et ladite demande doit être soumise dans des délais raisonnables. Toute demande d'éclaircissements et tous les éclaircissements doivent être formulés par écrit. Si un Candidat ne fournit pas les éclaircissements sur les renseignements demandés à la date et à l'heure fixée par la Personne responsable des marchés dans sa demande d'éclaircissements, sa candidature pourra être rejetée.

Dagaankat yi mēnuñoo gise ak boroom ja bi ludul ci ay laaj yu aju ci doxinu segg bu jëkk bi, ci digante bés bi mujj ci joxeb wayndarey ndagaan yi ak bésu yëgle joxeg Ja bi ; te loolu cim mbind rekk lay ame. Ci diir bi ñuy nat wayndarey ndagaan yi, Boroom ja bi am na sañ-sañ laaj dagaankat yi ay leeral ci seeni ndagaan, te laaj boobu am ci àpp yu jaadu. Bépp càkkutéefu leeral ak gépp leeral cim mbind la war a ame. Su fekke dagaankat bi indiwl leeral yi ci xibaar yi ñu laaj ci bés ak waxtu wi Boroom ja bi jàpp ci càkkutéefu leeral gi, ndagaanam mēnees na ko daq.

L'autorité contractante peut rejeter tout dossier de candidature qui n'est pas conforme aux spécifications du document de pré-qualification. Les dossiers non-conformes sont, notamment, ceux qui ne contiennent pas les fiches de renseignements et pièces demandées. L'absence de certains documents complétant les fiches de renseignements, tels qu'une copie des états financiers peut être tolérée.

Lorsque la Personne responsable des marchés a enregistré le contenu des dossiers de candidature dans le procès-verbal de la séance d'ouverture, la Commission des marchés procède à l'examen des dossiers de candidature conformes fournis par les candidats et propose à la Personne responsable des marchés en pièce-jointe au procès-verbal d'examen la liste des Candidats pré-qualifiés.

Kilifa ja bi mēn naa dàq bépp wayndarey ndagaan bu méngóowul ak melali wayndare bi ñeel segg bu jëkk bi. Wayndare yi méngóowul, ñooy, ci li ñu mēn a jàpp, yi amul wayndare ak kayiti xibaar yi ñu laaj. Ñakk a teewug yenn wayndare yiy mottali kayiti xibaar yi, deme ni sottib tëralini ngurd yi mēn nañu leen a baale.

Su Boroom ja bi biralee li wayndarey ndagaan yi ëmb ci kayitu nettali (p.v) jotaayub ubbite bi, kurélu ja yi dafay seet wayndarey ndagaan yi aw yoon ci yi dagaankat yi joxe, ba noppi tegtal Boroom ja yi, ciw kayit wu mu softal ci kayit giy nettali càambar gi, limu dagaankat yi ñu jàpp ci segg bu jëkk bi.

La pré-qualification des candidats est effectuée exclusivement en fonction de leurs aptitudes à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :

- références concernant des marchés analogues ;
- moyens matériels et humains dont les candidats disposent pour exécuter le marché ; capacité financière.

Segg bu jëkk ñeel dagaankat yi dees koy def mu aju rekk ci seen mēn-mēnu doxal ja bi ci anam yi yell, ci kow wéeruwaay yii :

- mēnin ci wàllu ja yu ni mel ;
- juntukey ak nit ñi dagaankat yi yore ngir doxal ja bi ; mēn-mēnam ci wàllu ngurd.

Tous les candidats dont les dossiers de candidature ont satisfait les critères minima spécifiés, à l'exclusion de tous les autres, seront pré-qualifiés par la commission des marchés. La Personne responsable des marchés informe alors les candidats non pré-qualifiés et adresse simultanément et par écrit à tous les candidats pré-qualifiés une invitation à soumissionner. Le Dossier d'Appel à la concurrence est joint à la lettre d'invitation ou peut être acheté dans les conditions stipulées dans cette lettre.

Dagaankat yépp yi seen ndagaan sàmmoonte ak, gën gaa néew , wéeruwaay yi ñu ràññaatle, gannaaw ba ñu daqe ñeneen ñépp, kurélu ja bi da leen di segg-jëkk. Boroom ja yi yégal ko nag dagaankat yi ñu jëlul, gannaaw bi mu yoonneendoo segg-jëkk yépp ab bataaxalu dalal ngir ñu indi seen ndagaan. Wayndare woote joŋante bi dañu koy boole ak bataaxalu dalal bi mbaa ñu jënd ko ci anam yi ñu leeral ci bataaxal boobu.

Toute modification dans la structure ou la formation d'un candidat après qu'il ait été pré-qualifié et invité à soumettre une offre, devra être approuvée par écrit par l'autorité contractante avant la date limite de dépôt des offres. Ladite approbation sera refusée si, du fait de la modification, le candidat ne satisfait plus à l'ensemble des critères de qualification précisés dans le dossier de pré-qualification ou si, de l'avis de la Personne responsable des marchés, le jeu de la concurrence est sérieusement compromis. Ces modifications devront être soumises à l'autorité contractante dans un délai fixé par les Instructions aux Candidats à compter de la date de l'Invitation à soumissionner.

Gépp copite gu ñeel këru liggéey gi mbaa mu jëm ci tàggatug dagaankat bi gannaaw bi ñu ko jëkke segg, laaj ko mu indi digeem, Kilifa ja bi dafa koo war a dëggal ci mbind, lu jiitu fi àppu joxe dige yi yem. Dëggal googu dees koy bañ, su fekke ne copite gi tax na ba dagaankat bi matalatul wéeruwaayi segg yi ñu lim ci wayndareb segg bu jëkk bi, mbaa su fekke, ci xalaatu boroom ja bi, tax na joŋante bi wératul. Copite yooyu dañu leen war a gaaral kilifa ja bi, ci diir bi tegtal yi ñeel dagaankat yi jàpp, dale ci bés bi ñu yónee bataaxalu laaj ndagaan yi.

Le Dossier d'Appel à la concurrence sera établi à partir du Dossier Type d'Appel d'Offres correspondant à la nature du marché concerné : Fournitures, prestations de services courants ou travaux, adopté pour tenir compte de la pré-qualification. (voir les dossiers types sur le portail marchéspublics.sn).

Wayndare wooteb joŋante warees na ko def sukkandiku ci wayndareb misaal bu wooteb dige bi méngoo ak xeetu ja bi mu aju : jëfandaay, serwis yiy dox mbaa défar yi, ñu taxawal ko cig sukkandiku ci segg bu jëkk bi (seet wayndarey misaal yi ci bunt : jawinguurgi.sn/marchéspublics.sn).

3.3.3 L'appel d'offres ouvert en deux étapes

3.3.3 Wooteb dige ñaari jéego bu ñu yaatal

Les conditions ainsi que la procédure de mise en œuvre de l'appel d'offres en deux étapes sont prévues à l'article 72 du code des marchés publics. Il s'agit notamment :

- Des/ de choix de ce mode de passation des marchés publics ;
- des étapes relatives à sa mise en œuvre.

S'agissant du choix de l'appel d'offres ouvert en deux étapes, l'article 72 du Code des marchés publics pose les critères alternatifs suivants :

- l'objet du marché présente une grande complexité ou ;
- la Personne responsable des marchés, souhaite faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées.

Anam ak jaarin yi ñuy topp ci wooteb dige ñaari jéego bu ñu yaatal
Ñu ngi leen tëral ci dog 72 bu Jawi Nguur gi. ñu ngi aju :

- Ci tànnug fasinu jawi nguur gi.
- Ci Jéego yi aju ci doxal gi.

Ci tànninu wooteb dige ñaari jéego bu ñu yaatal, dog 72 bu Sàrtu Jawi Nguur gi jàpp na
wéeruwaay yuy wuutuwanne yii di ñëw :

- Solo ja bi dafa luxu lool, mbaa ;
- Boroom ja bi dafa namm a tànn ci kow wéeruwaayi ëpp ñawte waaye du ciy melali xarala yu ñu teqantal.

Dans cette procédure, l'autorité contractante invite les candidats à remettre des propositions techniques, sans indication de prix, sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance, et sous réserve de précisions et d'ajustements ultérieurs d'ordre technique aussi bien que commercial.

Lorsqu'elle identifie la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins, l'autorité contractante informe les candidats de la fin de cette première étape.

Lors de la seconde étape, les candidats sont invités à présenter des propositions techniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier d'appel à la concurrence établi ou révisé par la personne responsable de marché en fonction des informations recueillies au cours de la première étape

Ci jaarin woowu, kilifa ja bi dafay woo dagaankat yi ngir ñu joxe ay sémb ci wàllu xarala, ci lu àndul ak joxe njëg yi, sukkandiku ci cëslaay yu matale ci wàllu coste mbaa sàrti ëpp ñawte yi ñu war a sàmmoonteel, ci kow ñu sóoraale leeral ak dëppale yi ciy topp ci wàllu xarala, ak njula. Su fekke ne kilifa ja bi rañnee na pexe mi mbaa pexe yi mën a faj soxlaam, dafay yëgal dagaankat yi ne jéego bu jëkk boobu jeex na.

Ci ñaareelu jéego bi, dañuy laaj dagaankat yi ñu joxe sémbi xarala yu ñu wéyal, ànd ak njëg yi, sukkandiku ci wayndare wooteb joŋante bi doxalkatu ja bi taxawal mbaa seetaat, lépp wéeru ci xibaar yi tukkee ci jéego bu jëkk bi.

S'agissant de la remise, l'ouverture et l'évaluation des offres, à l'instar des autres procédures, elles s'effectuent dans les conditions prévues par l'article 67 à 70 du Code des marchés publics.

Ci lu jëm ci Joxeg dige yi, seenub ubbite ak seenug nat, ni yeneen jaarin yi rekk, ñu ngi leen di defe ci anam yi dekkare bii tëral, tàmbalee dog 67 ba 70 ci Sàrtu Jawi Nguur gi.

3.4. Les procédures indépendantes du seuil de l'appel d'offres ouvert

3.4. Jaarin yu fédd géew yi ajuwul ci yemukaayu wooteb dige bu ñu yaatal

L'entente directe, l'appel d'offres restreint, les marchés de prestations intellectuelles et les accords-cadres sont des marchés qui peuvent être passés compte tenu de circonstances particulières qui ne sont pas fonction du montant.

Waxtaan ba juboo, wooteb dige bu ñu yaatalul, jawi liggéeyi xel ak déggoo yu ñu sàjj yi ay ja yu mën fasu lañu ci kow anam yu ajuwul ci seen tolluwaay.

3.4.1 L'appel d'offres restreint

3.4.1 Wooteb dige bu ñu yaatalul

L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la personne responsable du marché a décidé de consulter. L'autorité contractante peut recourir à cette procédure après avis de la DCMP, dans les cas suivants :

Wote dige bu ñu yaatalul mooy boo xam ne dagaankat yi kilifa ja bi dogoo seet rekk ñoo ci mën a joxe seen dige. Kilifa ja bi mën naa topp jaarin woowu gannaaw ba mu jotee xalaatu Njiiteef gi Emb Jawi Nguur gi (DCMP), ci fànn yii di ñów :

- les marchés pour lesquels, en raison des circonstances particulières, une action rapide de l'autorité contractante est nécessaire, justifiant la réduction des délais de réception des candidatures et des offres, afin de prévenir un danger ou un retard préjudiciel qui n'est pas provoqué par l'autorité contractante. En ce cas, le délai de réception des offres est au moins égal à dix (10) jours pour l'appel d'offres national et quinze (15) jours pour l'appel d'offres international.
- Ja yu laaj taxawu gu jump ci kilifa ja bi ngir wàllisig anam yu feggu yu laaj wàññi diiri jot ndagaan yeek dige yi, ngir gatandu ndog mbaa yéexte guy jur loraange gu kilifa ja bi sookewul. Su ko defee, diiri jot dige yi dafay yem ci, gën jaa néew, fukki (10) fan ci lu jëm ci woteb dige bu yem ci réew mi ak fukki fan ak juroom (15) su fekke woteb dige diggante réew la.
 - Selon l'article 73 du Code des marchés publics, l'autorité contractante doit motiver le caractère objectif de l'urgence et l'impossibilité de respecter le délai normalement prévu.
 - La situation d'urgence doit être mentionnée dans la lettre d'invitation.
 - Ci kow dog 73 bu Sàrtu Jawi Nguur gi, kilifa ja bi dafa war a layal ne njampeef gi lu wér la ak ñakk gee mën a sàmmoonte ak diir bi ñu jëkkoon a tëral.
 - Njampeef gi dees koo war a bind ci bataaxalu woote bi.
- Les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu'à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
- Les marchés que l'autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place des titulaires défaillants et à leurs frais et risques ;

Les marchés qui ont donné lieu à un appel d'offres infructueux.

- Jawi defar yi, yu jëfandaay mbaa serwis, yi ñuy def ñu jëm ci gëstu, jéem, doxalug ceet mbaa yu wéral.
- Ja yi kilifa ja bi war a deflu ci wuutu tànnafon yi xàcce ci kow nag njëg ak ndog yi mu leen mën a jural.
- Ja yi seen woteb dige jurul dara.

3.4.2 L'appel d'offres avec concours

3.4.2 Wooteb dige ci joŋante

L'Appel d'offres avec concours est prévu à l'article 75 du Code des Marchés publics. Il fixe :

- les conditions justifiant le recours à ce mode de passation des marchés publics ;
- la procédure de mise en œuvre de ce mode de passation des marchés ;
- le contenu du règlement particulier de l'appel d'offres avec concours.

S'agissant des conditions, cette procédure est utilisée lorsque des motifs techniques, esthétiques ou financiers justifient des recherches particulières.

Wooteb dige ci joŋante nu ŋi ko tëral ci dog 75 bu Sàrtu Jawi Nguur gi. Mu ŋi jàpp :

- Anam yi yoonal tànnug awinu fasug jawi nguur woowu ;
- Jaarinu doxalug awinu fasug jawi nguur woowu ;
- Illay sàrtal gi feggu, ñeel wooteb dige ci joŋante

Ci lu jëm ci anam yi, jaarin woowu lañuy àbb, su fekke ay sababi xarala, yu taaral mbaa yu ngurd dañoo laaj ay gëstu yu feggu.

Concernant la procédure, le concours est organisé sur la base d'un programme établi par l'autorité contractante qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet. Le programme du concours détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets, notamment en ce qui concerne les frais exposés, les délais dans lesquels les projets doivent être exposés, les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets classés par une commission désignée à cet effet par l'autorité ayant organisé le concours.

Lu jëm ci jaarin wi, joŋante bi ñu ŋi ko taxawal ci kow naal bu kilifa ja bi tëral, wone ci soxla yi liggéey bi war a faj, te jàpp, su loolu amee, gën gaa bari ci njël li ñu fàggu ngir doxal sémb bi. Naalu joŋante bi mooy saxal anam yi sémb yi war a matal, rawatina lu jëm ci sëf yi, diir yi ñuy matale sémb yi, njukkal yi, neexal yi ak ngëneel yi ñuy jagleel ñi defar sémb yi, fekk kurél gu kilifa ja bi woote joŋante bi samp ngir loolu toftale na leen.

Dans le règlement du concours, il est prévu que les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l'autorité qui lance le concours après avis de l'Organe chargé du contrôle a priori. Au moins un tiers des membres du jury est constitué de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l'objet du concours. Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant toutes les circonstances de l'opération.

Ci sàrtu joŋante bi tëral nañu ci ne, liggéey yi, ag kurélu àtte gu kilifa ja bi taxawal joŋante bi tabb, gannaaw ba mu ci amee xalaatu bàŋqaas bi ñu dénk cettantal gi jiitu, moo leen di càmbar. Gën gaa néew ab ñetteel ci kurélu àtte gi ay kàngam lañuy doon ci fànn biy illa joŋante bi. Jeexitali joŋante bu nekk dañu leen di bind ci kayitu nettali (procès-verbal), bu kurél gi def, gaaral ci ay xalaatam yu ñu layal ñeel anam yépp yi mbir mi doxe.

3.4.3 Accord cadre – Combinaison avec d'autres outils

3.4.3 Déggoo bu ñu sàjj - Àndam ak yeneeni jumtukaay

L'accord-cadre est un contrat conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques, ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée. C'est un dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui pourront ultérieurement être remis en concurrence lors de la survenance du besoin.

Ce contrat pose les bases essentielles de la passation de marchés ultérieurs pris sur son fondement et accorde en conséquence une exclusivité unique ou partagée aux prestataires ainsi retenus

Déggoo bu ñu sàjj ab dëalante la bu ñu fas ak benn walla amalkati koom yu bari, illaam di taxawal kàddu yiy àtte ja yi ñu war a fas ci jenn jamono. Ab tëralin la wuy maye ñu mën a segg limu gumeen yu mën a bokkaat ëllëg ci joŋante gi, bu soxla taxawee.

Dëalante boobu day teg dàtt yu mag yi fasug ja yiy ñow ëllëg, te ñu def leen ci taxawalinam, di jaar ; noonu mu may ag xejj ci kenn walla mu séddale xejj gi gumeen yooyu yépp ñu jàpp.

La procédure d'accords-cadres permet ainsi à l'autorité contractante au niveau local de conclure un certain nombre de marchés avec des producteurs locaux sans lancer, pour chacun d'eux, une procédure complète de passation de marché. Cette procédure repose sur :

Jaarinu déggoo bu ñu sàjj dafay may noonu kilifa ja bi ci tund wi mu fas yenn ja ak ay boroom-meññeef ci tund wi, te du doxal ak ku nekk ci ñoom jaarinu fasug ja wu mat sëkk. Jaarin wi dafa laaj :

- Un contrat global dit «accord-cadre» : cet accord est conclu préalablement avec un ou plusieurs titulaires conformément aux règles de publicité et de mise en concurrence définies par le CMP. Son objet est de définir les termes des marchés à venir, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
- Dëalante bu yaatu ñu tudde ko «déggoo bu ñu sàjj » : nangonte googu mu ngi fasu jëkk ak benn mbaa tànnafon yu bare, ci anam yu méngook sàrti siiwal gi ak woote joŋante yi, ni ko Sàrtu Jawi Nguur gi (CMP) tërale. Illaam mooy déeg kàddu yi lal ja yiy ñëw, ñu gën cee rañnee njëg yi ak tolluwaay yi ñu sóor.
- C'est une phase de présélection : les marchés faisant suite à l'accord-cadre dont les formalités sont réduites, sont des marchés publics, et doivent indiquer le prix et les quantités
- Jéego segg bu jëkk la : ja yi nu fas ci déggoo bu ñu sàjj te seen awin woyof, jawi nguur gi lañu, dañu war a wax seen njëg ak seen bariwaay.

Accord-cadre : accord conclu avec des fournisseurs de biens, de travaux et de services, y compris les services de consultants, fixant les termes et conditions de la passation de marchés individuels subséquents qui peuvent être attribués pendant la durée de l'accord.

Déggoo bu ñu sàjj mooy déggoo bu ñu fas ak joxekati alal, ak defar, ak serwiis yu ëmbaale serwiisi xelalkat yi, te muy saxal gàpp ak anam yi ñuy fase jawi kenn nit yi ci toftalu te ñu mën leen a joxe ci diiru déggoo bi.

L'accord-cadre est, en règle générale, basé sur des prix qui ont été préalablement fixés, ou qui sont déterminés lors de la remise en concurrence ou par une procédure permettant leur modification sans remise en concurrence. L'accord-cadre peut être autorisé comme alternative aux méthodes de Demandes de Renseignements et de Prix, et d'Appels d'Offres National pour : **a)** les fournitures disponibles dans le commerce ou pour les produits communs d'usage courant avec des spécifications standards ; **b)** les services simples et non-complexes, autres que les services de consultants, qui peuvent être demandés périodiquement par l'autorité contractante ; ou **c)** les travaux de faible valeur dans le cadre d'opérations d'urgence. L'accord-cadre doit être limité à une durée maximale de trois (03) années. L'accord-cadre doit respecter les procédures et principes directeurs de l'Appel d'Offres.

Déggoo bu ñu sàjj , ci ni mu aadawoo deme, dafay wéeru ci ay njëg yu ñu tëral jeeg, walla yu ñu taxawal ca ba ñuy woote joŋante, mbaa ci jaarin wu maye nu soppi njëg yi te du jaar ci joante. Déggoo bu ñu sàjj mēnees na koo nangu mu wuutu pexem Laajte Xibaar ak Njëg ak Wooteb Dige ñeel Réew mi ngir : a) jëfandaay yi nekk ci njula gi mbaa meññeef yi ñépp di jëfandikoo te seen melal di dox fépp; b) serwiis yu woyof yi ak yu luxuwul yi kilifa ja bi mën a laaj léeg-léeg, gannaaw serwiisi xelalkat yi ; mbaa c) ay liggéey yu néew dayo ci biir njampeef. Déggoo bu ñu sàjj ci ñetti at (03) la mën a yem, gën gaa yàgg. Déggoo bu ñu sàjj dafay topp jaarin ak ponk yi Wooteb Dige wommatu.

L'accord-cadre fixe les termes et conditions de la passation de marchés individuels subséquents qui peuvent être attribués pendant la durée de l'accord qui ne doit pas dépasser 3 (trois) années.

Déggoo bu ñu sàjj dafay saxal gàpp ak anam yi ñuy fase jawi kenn nit yi ci toftalu te ñu mën leen a joxe ci diiru déggoo bi warul a weesu 3 (ñett) at.

L'accord-cadre peut prendre les formes suivantes :

Déggoo bu ñu sàjj mën naa jël melo yii :

a) Accord-cadre fermé basé sur des critères prédéfinis, y compris pour l'attribution des marchés individuels subséquents fondés sur l'accord-cadre, signé avec un ou plusieurs fournisseurs et n'autorisant pas de nouveaux entrants pendant la durée de l'accord ;

a) Déggoo bu ñu sàjj bu **tëju, tegu ci wéeruwaay yu ñu déeg jeeg, boole ci ngir joxeb** jawi kenn nit yi ci toftalu te bàyyikoo ci déggoo bu ñu sàjj bi, ñu xaatim ko ak benn mbaa indikati jëfandaay yu bare, te du nangu ay dugg-bees ci diirub déggoo bi ;

b) accord-cadre fermé assorti d'une même restriction pour les nouveaux entrants mais mis en œuvre en deux étapes : la première afin de sélectionner plus d'un fournisseur, et la seconde pour la remise en concurrence des fournisseurs sélectionnés lors de la première étape et

l'attribution du marché à celui ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante au regard du prix proposé et des conditions de livraison ;

b) Déggoo bu ñu sàjj bu tëju, ànd ak ay xañeef yu ñu gáll dugg-bees yi, waaye ñu doxal ko ci ñaari jéego : bu jëkk bi ngir segg lu ëpp ñaari indikati jëfandaay, bu ñaareel bi, ngir wootewaat ab jonjante diggante ay indikati jëfandaay yu ñu seggoon ca jéego bu jëkk ba, ba noppi nu jox ja bi ki wone dige bi ñu natt mu gën a woyof njëg ak anami njëbbale.

c) accord-cadre ouvert organisé en deux étapes mais sans restriction concernant la participation de nouveaux entrants.

c) Déggoo bu ñu sàjj yaatal ko, ñu amal ko ci ñaari jéego, te amul xañeef yu ñu gáll dugg bees yi.

3.4.3.1 Accord-cadre et marchés à bons de commande

3.4.3.1 Déggoo bu ñu sàjj ak ja yi ñu amal ci kayiti càkkute

Les différences et points communs entre accords-cadres et les marchés à bons de commande

- Le CMP a introduit une nouveauté en droit sénégalais : l'accord cadre. Cette nouveauté a été dictée par le droit communautaire.
- En revanche, le Sénégal a depuis de nombreuses années mis en place le marché à bons de commande qui a pu inspirer la procédure communautaire.

Déggoo yu ñu sàjj ak ja yi ñu amal ci kayiti càkkute, wuute ak tomb yi ñu bokk.

- Sàrtu Jawi Nguur gi (CMP) dafa indi lu bees ci yoon wiy dox ci Senegaal : muy déggoo bu ñu sàjj. Yeesal googu yoonu mboolaate gi moo ko waral.
- Waaye ci geneen wet gi, Senegaal, am na léegi at yu bari, taxawal na ja yi ñu amal ci kayiti càkkutéef yi lal jaarinu mboolaate gi.

Ces deux systèmes présentent des points communs ainsi que des différences.

Ñaari tabaxin yooyu am nañu tomb yu ñu bokk ak ay wuute.

a) Similitudes entre l'accord-cadre et les marchés à bons de commande

- c'est un système clos entre un ou des autorités contractantes et un ou des opérateurs économiques ;
- choix entre mono attributaire ou multi attributaire ;
- assortie ou non de montant minimum ou maximum ;
- garantie d'une exclusivité au profit de l'attributaire,
- durée pouvant aller jusqu'à 3 ans ;
- procédure en deux temps :
 - ✓ sélection des fournisseurs,
 - ✓ commande éventuelle sous forme soit d'un bon de commande dans l'hypothèse d'un marché à bons de commande, soit d'un marché subséquent dans le cadre d'un accord cadre.

a) **Niruwaaale yi diggante déggoo bu ñu sàjj ak ja yi ñu amal ci kayiti càkkute.**

- Tabaxin wu tëju la ci diggante benn mbaa ay kilifa ja ak benn mbaa ay amalkati koom ;
- Tànn diggante benn tànnafon mbaa tànnafon yu bari
- Ànd mbaa ñàkk a ànd ak gën gaa néew tolluwaay mbaa gën gaa bari ;
- Warlu tànnafon bi ag xejj moom kepp ;
- Diir bu mën a yegg ñetti at ;
- Jaarinu ñaari saa :
 - ✓ Seggug indikati jëfandaay yi
 - ✓ Càkkute gu mën a am, yor melow kayiti càkkute ci yéeneb ja bu ñu amal ci kayiti càkkute, walla melow ja ci toftalu gu bàyyikoo ci déggoo bu ñu sàjj.

b) **Divergences entre l'accord-cadre et les marchés à bons de commande**

b) **Wuute ci diggante déggoo bu ñu sàjj ak ja yi ñu amal ci kayiti càkkute.**

- sur la possibilité d'adaptation de l'offre
 - ✓ Le marché à bons de commande permet uniquement de préciser la quantité dans le bon de commande ;
 - ✓ En revanche, la passation des marchés subséquents de l'accord-cadre admet le complément par écrit de l'offre et ceci même dans l'hypothèse d'un mono attributaire.
- sur la remise en concurrence des attributaires de l'accord-cadre
 - ✓ L'accord-cadre permet de remettre en concurrence sur l'ensemble des points non précisés dans l'avis de publicité de l'accord-cadre ce qui conduit notamment à faire baisser les prix.

Si on est en présence d'un multi-attributaire la remise en concurrence est induite.

- Ci nan lañuy dëppale dige bi
 - ja bi ñu amal ci kayiti càkkute dafay maye kepp ñu leeral bariwaay bi ci ja bi ñu amal ci kayiti càkkutéef;
 - Fekk na fas ja yi toftalu ci déggoo bu ñu sàjj bi, nangu nañu ay mottali yi nu amal ci mbindu dige bi, doonte dafa jëm ci benn tànnafon.
- Delloo cig joŋante tànnafoni déggoo bu ñu sàjj bi
 - Déggoo bu ñu sàjj bi mën naa amalaat ag joŋante ci mbooleem tomb yi ñu feeñalul ci yëgle siiwalug déggoo bu ñu sàjj bi, muy lu mën a jur waññig njëg yi.

Su fekkee tànnafon yi dañoo bari, joŋante gi da ciy dëxëñu

3.4.3.2 Accord-cadre et regroupement de commandes

3.4.3.2 Déggoo bu ñu sàjj ak ndajaleeb càkkute yi

Le Groupement : Au titre de l'article 47 du Code des marchés publics, les candidats aux marchés publics peuvent se regrouper pour mutualiser leurs capacités, techniques et financières

et concourir à l'obtention des marchés publics sous forme de groupements d'entreprises solidaires ou de groupements d'entreprises conjointes, sous réserve de respecter les règles interdisant les entraves à la concurrence.

Ndajaloo gi : Ci kow dog 47 bu Sàrtu jawi nguur gi, dagaankati jawi nguur gi mën nañoo dajaloo ngir boole seen kàttan, seen xarala ak seen ngurd, ci melow ndajaloom këri koom yuy ndimbalante, mbaa ndajaloo këri koom yu lëngoo, ngir boka ci joŋante bi ñeel jot ci jawi nguur gi, fekk ñu sàmmonte ak àtte yi tére luy gállankoor joŋante gi.

Les régimes préférentiels. Dans ce cadre, une préférence est accordée aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de l'UEMOA et aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA par rapport aux candidats de droit non communautaire, à condition que leurs offres ne soient pas supérieures à plus de 15 % à celle du moins-disant. Pour un Appel d'offres national, la même préférence prévue par l'article 50 du Code des Marchés publics est notamment accordée uniquement, à qualité équivalente et à délais de livraison comparable, aux coopératives ouvrières de production.

Àttey taamu yi : Ci loolu, dañuy nangul ag taamu dagaankat yi ténku ci yoonu Senegaal walla yu réewi UEMOA yi ak dagaankat yu seeni dige ëmb rekk meññeef yu cosaano Senegaal, mbaa yu cosaano ci réew yi boka ci UEMOA ci kow dagaankat yi bokkul ci yoonu mboolaate Réew yi ; na fekk nag seeni dige ëppewuñu lu weesu fukk ak juróom ci téeméer (15%) dige bi gën a woyof. Ci wooteb dige bi yem ci réew mi, taamu googu ñu tëral ci dog 50 bu Sàrtu Jawi Nguur gi dañu koy nangul, ñoom rekk, koppey daan-doole yiy amal meññeef, ci kow ñu yem baaxaay te gàppi jébbale yi ñu mën leen a dendale.

Cette disposition permet aux petits producteurs locaux de se constituer en groupement pour faire face à une éventuelle concurrence de grands producteurs locaux pour se positionner dans les marchés de l'approvisionnement des cantines scolaires.

Pas-pas boobu dafay may boroom meññeef yu ndaw yi ci tund, ñu def am ndajaloo ngir jàkkaarloo, ci gépp joŋante gu ñow, ak boroom meññeef yu mag yi ci tund yi, ci jawi indil meññeef lekkuwaayi daara yi.

3.4.4 Les marchés par entente directe ou gré à gré

3.4.4 Ja yi ñu def ci waxtaan ba juboo

La passation de marchés dits « par entente directe » permettant à la Personne responsable des marchés d'engager directement les discussions qui lui paraissent utiles avec un ou plusieurs candidats et d'attribuer le marché au candidat qu'elle a retenu, pourrait être possible dans les cas exceptionnels prévus par les articles 76 et 77 du Code des Marchés Publics. L'entente directe est soumise soit à l'autorisation ou l'avis de la DCMP.

Fasug ja yi ñu tudde « waxtaan ba juboo », day may Boroom ja bi mu séq waxtaan yu mu yaakaar njariñ ak, benn mbaa dagaankat yu bari, ba noppi mu jox ja bi dagaankat bi mu jàpp, mënkoon naa am itam ci anam yu feggu yi dog 76 ak 77 bu Sàrtu Jawi nguur gi tëral. Waxtaan ba juboo googu dañu koy def ci nangute walla xalaatu Njiitéef gi ëmb jawi nguur gi (DCMP).

L'autorisation de la Direction chargée du contrôle des marchés publics dans les cas suivants :

Nangug Njiiteef gi ñu dénk cettantalu jawi nguur gi ci fànn yii :

- a) pour les marchés destinés à répondre à des besoins qui, pour des raisons tenant à la détention d'un droit d'exclusivité, ne peuvent être satisfaits que par un cocontractant déterminé ;
 - b) pour des fournitures, services ou travaux qui complètent ceux ayant fait l'objet d'un premier marché exécuté par le même titulaire, à la condition que le marché initial ait été passé selon la procédure d'appel d'offres et que le marché complémentaire ne porte que sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas dans le marché initial conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue et extérieure aux parties, et que ces fournitures, services ou travaux ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal. Le montant cumulé des marchés complémentaires ne doit pas dépasser un tiers du montant du marché principal, avenants compris.
- a) ci ja yi jëm ci faj soxla yoy, ngir sabab yu wékku ci sañ-sañ xejj bu kenn yore, mënuño faju ludul ak ab séqaale bu ñu ràññee ;
- b) ngir ay jëfandaay, serwis, mbaa defar yuy mottali liggéey yu bokk ci ja bu jëkk bu benn tannaafon boobu doxal, ci kow mu fekk ja bi jëkk jaar ci wooteb dige, te jawu mottali bi aju rekk ci ay jëfandaay, serwis mbaa defar yu feeñul woon ci ja bu jëkk bi ñu fasoon, waaye ñu mujj nekk lu war, gannaaw anam yu ñu sóoraalewul woon yu jógewul ci way-digaale yi, te itam jëfandaay yooyu, serwis yi mbaa defar yi mënuñu leen a teqale, ci wàllu xarala mbaa ci wàllu koom, ak ja bu mag bi. Tolluwaayu mboole mi ñeel jawi mottali yi waruñu weesu ab ñetteelu pàcc ci tolluwaayu ja bu mag bi, fekk njambaas yi bokk ci.

L'avis de la Direction chargée du contrôle des marchés publics dans les cas suivants :

Xalaatu Njiiteef gi ñu dénk cettantalu jawi nguur gi ci fànn yii :

- a) Pour les marchés de travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige.
- a) Jawi defar, jëfandaay, mbaa serwis yi ñu jàpp ne kumpa yiir na leen, mbaa seenug doxal war a ànd ak ay matukaayi kiiraay yu feggu su fekkee kaaraangeg njariñ lu kowe ñeel Réew mi laaj na ko.

Sont considérés comme secrets :

- i) les marchés de fournitures, services et travaux passés pour assurer les besoins de la défense nationale et concernant :
 - les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet la conception, l'essai, l'expérimentation, la réalisation, l'acquisition, le maintien opérationnel, l'utilisation ou la destruction des armes, munitions et matériels de guerre ;
 - les marchés de fournitures qui ont pour objet la réalisation de démonstrateurs ou de prototypes d'armes, munitions ou matériels de guerre ;

- les marchés de fournitures qui ont pour objet les composants, les outillages, les consommables et les moyens d'évaluation et d'essais, spécifiquement conçus pour la fabrication, l'emploi ou le maintien en condition opérationnelle des armes, munitions et matériels de guerre ou l'emploi des armes, munitions et matériels de guerre ou concourant à leur efficacité militaire ;
- les marchés de service qui présentent un lien direct avec la stratégie militaire ou l'emploi des armes et qui ont pour objet soit les études exploratoires et les études technico-opérationnelles relatives aux équipements futurs, les études biologiques, médicales, hydrographiques, soit les études prospectives ;
- les marchés de travaux directement liés à la réalisation, l'emploi, le maintien en condition opérationnelle et l'évaluation des armes, munitions et matériels de guerre;

Jàppees na ne kumpa war naa yiir mbir yii :

i) jawi jëfandaay, ak serwiis, ak defar yi ñu def ngir faj soxlay kaaraange Réew mi te ñu soxal ja yii :

- jawi jëfandaay, ak serwiis yi solowoo coste, ak jéemantu, ak jeem a doxal, ak amal, ak defar, ak wut, ak toppatoo bu jàppandi, ak jëfandikoo mbaa yàq ay gannaay, ak ay sox, ak ay juntuukaayi xare ;
- jawi jëfandaay yi sasoo defar ay wonekat, mbaa ay royukaayi gannaay, ak yu sox, ak yu juntuukaayi xare ;
- jawi jëfandaay yi jëm ci nduggtéef yi, ak mboolem juntuukaay yi, ak yeesluwu yi, maanaam mbir yi ñu war a yeesal « consommables », ak juntuukaay yi ñuy natte ak yi ñuy jéemantoo, nga xam ne dara taxul woon ñu sos leen lu dul ngir ñu defar ay gannaay, ak ay sox, ak ay juntuukaayi xare, ak jëfandikoo leen, walla toppatoo leen ba ñu jàppandi, mbaa ngir ñu bokk ci li tax seenug xareñ gën a ñaw ci wàllu xare ;
- jawi serwiis yu lëkkaloo ak pexeyinu xare, walla jëfandikoo ay gannaay te ñu jublu, moo xam ci ay gëstuy làmbaatu, ak ay gëstuy xarala-jëfe ñeel juntuukaay yu ëllëg yu ñu war a wut, ak ay gëstu ñeel dundinu yaram, ak paj, ak mbirum ndox, moo xam ci gëstuy xeñtu lu dikkagul ;
- jawi defar yi lëkkaloo rëkk ak defar gannaay yeek sox yeek juntuukaayi xare yi, ak jëfandikoo leen, ak toppatoo leen ba ñu jàppandi, ak natt leen ;

ii) les marchés portant sur des fournitures, services et travaux :

- destinés à des fins de défense civile. Ces marchés portent sur des prestations visant à assurer l'ordre public, la protection matérielle et morale des personnes et la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que l'appui au maintien ou au rétablissement de la liberté d'action des autorités militaires sur l'ensemble du territoire ;
- relatifs à la sécurité nationale passés en vue de prévenir une menace, notamment terroriste, et plus généralement de prestataires, qui du fait de leurs prestations, accèdent à des informations ou domaines sensibles dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité et la sûreté de l'Etat et à son potentiel scientifique et économique. Relèvent notamment de ces

marchés, les travaux qui doivent être exécutés dans l'espace présidentiel particulièrement au Cabinet du Président de la République, au Palais de la République et ses annexes ;

- les marchés passés en vertu d'un accord international relatif à la participation des troupes sénégalaises à des opérations de maintien de la paix.

ii) jawi jëfandaay yi, ak serwiis yi, ak defar yi, ñu lim ci suuf :

- ja yi jëm ci kaaraangeg mbooloo mi. Ja yooyoo ngi aju ci liggéey yu jëm ci saxal jàmm ju ne ñoyy, ak kaaraangeg nit ñi ci dundin ak mbaax, ak ñonjalug campeef ak koomi mbooloo mi, naka noonu liggéey yooyoo ngi jëm itam ci indi ndimbal ci lu saxal walla delloosi sañ-sañi soldaar yi ba ñu yëngu ci bépp gox ci biir réew mi ;
- ja yi soxal kaaraangeg réew mi, ñu def leen ngir wottu lu nar a jur musiba, rawatina buy tukkee ci indikatu fitna ; walla, cig yaatal, ay gumeen yoo xam ne, ndax liggéey bi ñuy def, mën nañoo yegg ciy xibaar walla fànn yu mat a bàyyi xel te dindi kumpa gi leen yiir_mën a nasaxal kaaraange ak kóoraange Réew mi, ak ngëneel yi mu mën a ëmb ci wàllu xam-xam ak koom. Bokk na ci ja yooyu, liggéey yi ñu war a def ci ëttu Njiitu Réew mi, rawati na ci bérébu liggéeyu Njiitu réew mi, ci Këru Njiitu réew mi ak ci béréb yi ci bootu.
- ja yi ñu def ci kow déggoo diggantey réew ñeel borkug soldaari Senegaal ci yëngu-yëngu yu jëm ci sàmm jàmm ;

Cette procédure donne lieu à des contrôles particuliers :

- Le candidat retenu est soumis à un contrôle spécifique des prix de revient durant l'exécution des prestations ;
- La passation d'un marché par entente directe donne lieu à un compte rendu détaillé dans le rapport annuel établi par l'Autorité de régulation des marchés publics ;
- Il ne peut être passé des marchés par entente directe qu'après avis de la DCMP dans les cas expressément visés aux articles 75 et 76 du Code des Marchés Publics.

Jaarin woowu dafay waral ay cettantal yu feggu :

- _Dagaankat bi nu jàpp dafay ténku ci cettantal gu feggu ci njëgi ndikkal yi jamono ji muy doxal liggéey yi ;
- Fasug ja ci waxtaan ba juboo dafa laaj ab nettali bu yaatu ci kayit wi Kiliftéefu yoonalu jawi nguur gi di gaaral liggéeyam at mu jot ;
- Mëneesul a fas jawi nguur gi ci dégoob waxtaan ba juboo ludul gannaaw ba ci Njitéef gi Ëmb Jawi Nguur gi (DCMP) joxee xalaatam ci anam yi ñu tëral bu leer ci dog 75 ak 76 bu Sàrtu Jawi Nguur gi.

Chronologie de la passation du marché par entente directe

Toftaloog jéegoy fasug ja ci waxtaan ba juboo

- Etablissement du projet de marché et demande motivée de non objection à la DCMP ;
- Avis ou autorisation de la DCMP ;
- Attribution provisoire du marché au candidat retenu et demande de non objection ;

- Examen juridique et technique et avis de la DCMP sur la proposition d'attribution provisoire ;

Demande d'approbation du marché par l'Autorité compétente.

- Taxawalug sémbu ja bi ak laaj bu nu layal ñeel dàq ngantalug Njitéef gi Ëmb Jawi Nguur gi (DCMP) ;
- Xelaat ak nangug DCMP :
- Joxeendi ja bi dagaankat bi ñu jàpp ak sàkku dàq ngantal ;
- Ceet gi ci wàllu yoon ak xarala ak xalaatu DCMP ci tegtal joxeendi gi ;

Càkkutéefu wéral ja bi ci Kilifa gi yor mënin wi.

3.4.5 Procédure spécifique aux marchés de prestations intellectuelles.

3.4.5 Jaarin wu feggu ñeel jawi liggéeyi xel yi

Les marchés de prestations intellectuelles sont des marchés de services de conseils courants qui ont pour objet des prestations à caractère principalement intellectuel dont l'élément prédominant n'est pas physiquement quantifiable. Ils incluent notamment :

Ja yi jëm ci liggéeyi xel ay jawi serwiisi xelal yi ñu gën di jëfandikoo lañu, yu seen illa gën a màcc ci xeltu, nga xam ne li ci ëpp solo du lu ñu mën a natt ci jëmm. Yii ñoo ci bokk :

Services de préparation Serwiisi waajal yi	Services d'exécution Serwiisi doxal yi	Services de conseil Serwiisi xelal yi
Etudes du secteur Gëstuy waar wi	Documents d'appels d'offres Wayndarey wootey dige yi	Stratégie et politique Pexeyin ak doxalin yi
Plans Nas yi	Aide à la passation des marchés Ndimbal ñeel fasug ja yi	Réglementation Sàrtal gi
Etudes de Faisabilité Gëstuy defu gi	Supervision de la construction Toppaatub tabax gi	Réforme institutionnelle Defaraat campeef gi
Etudes de conception Gëstuy coste gi	Gestion du projet Caytug sémb bi	Renforcement de la capacité Yokk mën-mën gi
Etudes spécialisées Gëstu yu feggu yi	Solutions intégrées Paj yu dugglante yi	Gestion et direction Caytu gi ak njiiteef gi
	Formation Tàggat gi	Technologie de l'information Xarala gi ñeel xibaar

Bien que la qualité des services de conseil reste la considération clé dans la sélection des consultants, l'accent doit néanmoins être notamment mis sur l'indépendance des consultants pour garantir leur objectivité et leur liberté des conflits d'intérêts.

Doonte baaxaayu serwiisi xelal yi lañu jàpp li ëpp maana ci ceggug xelalkat yi, warees na may solo njubug xelalkat yi ngir mën a warlu seen maandute ak seen cet ci njariñ yu féewaloo yi.

Les candidats sont présélectionnés en raison de leur aptitude à exécuter les prestations en question et sur la base des critères publiés dans ladite sollicitation.

Dagaankat yi dees na leen jëkk segg ci kow seen mëninu doxal liggéey yi ñu laaj, ak ci kow wéeruwaay yi ñu siiwal ci càkkutéef gi.

L'attribution s'effectue, par référence à une qualification minimum requise, soit sur la base de la qualité technique de la proposition, notamment l'expérience du candidat, la qualification des experts et la méthodologie de travail proposée, et du montant de la proposition, soit sur la base d'un budget prédéterminé dont le candidat doit proposer la meilleure utilisation possible, soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant obtenu la note minimale requise.

Joxe bi mu ngi ame ci kow mën-mën gu, lu mu néew néew, mënul a ñàkk, ñu natt ko ci baaxaayu xarala gi ñeel sémb bi mu joxe, rawatina miin gu dagaankat bi miin liggéey bi, ci mën-mëni kaan yi ak jaaruwaayu liggéey bi mu tegtale, ak ci kow tolluwaayu sémb bi, walla ci kow nafa gu ñu jàpp-jeeg bu dagaankat bi war a tegtale nu mu koy jëfandikoo ci ni mu gën a yéwéne, mbaa ci kow tegtal bi gën a baax ci wàllu ngurd ci yi dagaankat yi am, lu mu néew néew poñ yi ñuy laaj, indi.

Dans les cas où les prestations sont d'une complexité exceptionnelle ou d'un impact considérable ou bien encore lorsqu'elles donneront lieu à des propositions difficilement comparables, le consultant peut être sélectionné exclusivement sur la base de la qualité technique de sa proposition selon la procédure d'appel d'offres restreint telle que définie à l'article 37 de la présente Loi.

Ces marchés doivent faire l'objet de négociations entre l'Autorité Contractante et le candidat dont la proposition est retenue.

Bu fekke ne liggéey yi dañu luxu, luxu gu jéggi dayo, walla ñu am jeexital bu mag, walla boog ñu nar koon a jur sémb yu jafee dendale, xelalkat bi mën nañu koo tànn moom kepp ci kow baaxaayu xaralag sémbam, ci kow jaarinu wooteb dige bu ñu yaatalul ni ñu ko tërale ci dog 37 bu àtte bii.

Ja yooyu dañu leen war a waxaale ci diggante kijifa ja bi ak dagaankat bi ñu nangu sémbam.

3.5 Les procédures de passation n'atteignant pas le seuil de l'appel d'offres ouvert

3.5 Jaarini fasug ja bu yeggul ci yemukaayu wooteb dige bu ñu yaatal.

En deçà des seuils exigés pour les procédures d'appel d'offres, l'autorité contractante peut recourir à une Demande de Renseignements et de Prix (DRP) selon trois formes possibles :

Ci lu yées yemukaay yi ñu tëral ci jaarini wooteb dige, kilifa ja bi mën naa jëfandikoo ab Laajteb Xibaar ak Njög (LXN/DRP) ci ñetti melo :

- La DRP simple dispensée de forme écrite et qui nécessite seulement la présentation d'une facture ou d'un mémoire;
- La DRP à compétition restreinte ;
- La DRP à compétition ouverte.
- Laajteb Xibaar ak Njög (LXN/DRP) bu ñu woyofal, bu aajoowul mbind, ñu soxla ci rekk jébbale ab faktiir walla ab wayndare buy wone mën-mën ak jaar-jaari dagaankat bi ;
- Laajteb Xibaar ak Njög (LXN/DRP) ci jonante bu ñu yaatalul ;
- Laajteb Xibaar ak Njög (LXN/DRP) ci jonante bu ñu yaatal.

La procédure de Demande de Renseignements et de Prix est soumise obligatoirement à la revue de la Cellule de Passation des Marchés de l'Autorité contractante.

Jaarinu Laajteb Xibaar ak Njög fàww mu aw ci càmbarug Mbooloom fasug ja bi bootu ci Kilifa ja bi.

Pour l'application des seuils, les Autorités Contractantes sont classées en deux (02) groupes:

Ngir doxal yemukaay yi, Kilifa ja yi dañu leen di ràññee ci ñaari (02) kurél :

- l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ;
- Les Sociétés nationales, Sociétés anonymes à participation publique majoritaire, agences et autres organismes ayant la personnalité morale.
- Nguur gi, mbooloo tund yi ak këri pegg yi ;
- Sosyete nasyonaal yi, maanaam mboolante réew mi, Sosyete anonim yi, maanaam mboolante ndeyu alal yi nguur gi ëpp i cër, asās yi ak yeneeni bàngaas yu am jëmm ci wàllu yoon.

Pour les premiers, à savoir l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ; les seuils se présentent comme suit :

Ci yu jëkk yi, maanaam Nguur gi, mbooloo tund yi ak këri pegg yi, yemukaay yi nii la ñu tëdde :

	DRP simple LXN bu ñu woyofal	DRP à compétition restreinte LXN ci jonante bu ñu yaatalul	DRP à compétition ouverte LXN ci jonante bu ñu yaatal
Travaux Defar yi	<5 millions FCFA TTC <5 milyoŋ FCFA TTC	≥5 millions FCFA <25 millions FCFA TTC ≥5 milyoŋ FCFA TTC <25 milyoŋ FCFA TTC	≥25 millions FCFA <70 millions FCFA TTC ≥25 milyoŋ FCFA TTC <70 milyoŋ FCFA TTC
Services et fournitures	<3 millions FCFA	≥3 millions FCFA	≥15 millions FCFA

courants	TTC	<15 millions FCFA TTC	<50 millions FCFA TTC
Liggéey ak jéfandaay yi ñu gën di soxla	<3 milyoŋ FCFA TTC	≥3 milyoŋ FCFA <15 milyoŋ FCFA TTC	≥15 milyoŋ FCFA <50 milyoŋ FCFA TTC
Prestations intellectuelles	<5 millions FCFA TTC	≥5 millions FCFA <25 millions FCFA TTC ≥5 milyoŋ FCFA <25 milyoŋ FCFA TTC	≥25 millions FCFA <50 millions FCFA TTC
Liggéeyi xel yi.	<5 milyoŋ FCFA TTC		≥25 milyoŋ FCFA <50 milyoŋ FCFA TTC

Pour les seconds, à savoir les Sociétés nationales, Sociétés anonymes à participation publique majoritaire, agences et autres organismes ayant la personnalité morale.

Ci ñaareel yi, ñuy Sosyete nasyonaal yi, maanaam mboolante réew mi, Sosyete anonim yi, maanaam mboolante ndeyu alal yi nguur gi ëpp i cër, asãs yi ak yeneen bàŋqaas yi am jëm m ci wàllu yoon.

	DRP simple LXN bu ñu woyofal	DRP à compétition restreinte LXN ci joŋante bu ñu yaatalul	DRP à compétition ouverte LXN ci joŋante bu ñu yaatal
Travaux Defar yi	<5 millions FCFA TTC <5 milyoŋ FCFA TTC	≥5 millions FCFA <50 millions FCFA TTC ≥5 milyoŋ FCFA <50 milyoŋ FCFA TTC	≥50 millions FCFA <100 millions FCFA TTC ≥50 milyoŋ FCFA <100 milyoŋ FCFA TTC
Services et fournitures courants Liggéey ak jéfandaay yi ñu gën di soxla		≥3 millions FCFA <30 millions FCFA TTC ≥3 milyoŋ FCFA <30 milyoŋ FCFA TTC	≥30 millions FCFA <60 millions FCFA TTC ≥30 milyoŋ FCFA <60 milyoŋ FCFA TTC
Prestations intellectuelles Liggéeyi xel yi	<5 millions FCFA TTC <5 milyoŋ FCFA TTC	≥5 millions FCFA <30 millions FCFA TTC ≥5 milyoŋ FCFA <30 milyoŋ FCFA TTC	≥30 millions FCFA <60 millions FCFA TTC ≥30 milyoŋ FCFA <60 milyoŋ FCFA TTC

En sus de ces procédures spécifiques, il convient d'ajouter, que conformément à l'article 79 du CMP, l'Arrêté n° 863 du 22 janvier 2015 sur les marchés passés par certaines communes dont le budget annuel initial est inférieur à 300 millions de francs CFA, accorde à ces autorités contractante, deux facilités :

Lu weesu jaarin yu feggu yooyu, day jaadu ñu yokk ci ne, ni ñu ko waxe ci dog 79 ci Sàrtu Jawi Nguur gi (CMP), Dogal N° 863 bu 22 sãwiye 2015 ñeel Ja yi yenn bokk-moomeel fas, fekk seen nafa ci at mi yeggul 300 milyoŋ FCFA, jagleel na leen ñaari yombal :

- Elles peuvent, pour tout marché dont le montant est inférieur à 25 millions F CFA TTC, ne pas exiger les attestations justifiant, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu'il a satisfait à ses obligations à l'égard de la Caisse de Sécurité sociale, de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES), des services chargés des recouvrements fiscaux et de l'Inspection du Travail ;
- Mën nañu, ci bépp ja bu tolluwaayam matul 25 milyoŋ FCFA TTC, bañ a warlu ay kayit yu firndeel, ci anam yi dogalu jawriñ taxawal, ne wàccoo na ak wartéefam ak Kees Sekirite sosiyaal (Caisse de Sécurité sociale) maanaam Sàqum Fàggu Kaaraange ñeel dundinu askan wi, ak IPRES (Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal), maanaam Campeef gi ñeel ñi fégal liggéey - maanaam dem àllaateret- ci Senegaal, ak serwiis yi sasoo feyyu galag, ak serwiis biy saytu Liggéey bi (Inspection du Travail) ;
- Solliciter des prix par écrit auprès de trois candidats au minimum, pour les DRP simples ou à compétition restreinte.
- Bind ngir sàkku ay njëg ci lu mu néew-néew ñetti dagaankat, ñeel Laajteb Xibaar ak Njëg (LXN/DRP) bu woyof walla Laajteb Xibaar ak Njëg (LXN/DRP) ci joŋante bu ñu yaatalul.

3.5.1 Pour les DRP simples

3.5.1 Ngir Laajteb Xibaar ak Njëg (LXN/DRP) bu woyof

L'Autorité Contractante peut recourir à une demande de cotation auprès d'au moins trois (03) entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires qui sont consultés suivant les modalités laissées à sa libre appréciation. Les propositions financières sont soumises sous forme de facture pro forma, sur la base de descriptions concises des fournitures ou prestations recherchées. Elles sont transmises librement sous enveloppe, par fax ou courrier électronique. L'AC attribue le marché au candidat ayant soumis la proposition la moins disante et dresse le procès-verbal signé par la personne habilitée.

Kilifa Ja bi mën naa doxal Laajteb Njëg ci lu mu néew-néew ñetti (03) boroom këri koom, walla boroom jëfandaay walla gumeen yu muy diisool ci anam yu mu tëral ci coobareem. Tegtali ngurd yi dañuy doon ay faktiir yiy tegtale ci njëg yi (Faktiir pro forma), yuy sukkandiku ci leeral gu gàtt ñeel jëfandaay walla liggéey yi ñu soxla. Tegtal yooyu ñu ngi leen di jottalee cib këmb, ci fax/faks walla ci bataaxalu ordinatëër. Kilifa Ja bi dafay jox ja bi dagaankat bi joxe tegtal bi gën a woyof, teg ci mu bind ténku-nettali bu ki ko yeyoo xaatim.

3.5.2 Pour les DRP à compétition restreinte

3.5.2 Ngir Laajteb Xibaar ak Njög (LXN/DRP) ci joŋante bu ñu yaatalul ;

L'Autorité Contractante :

- choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature du marché ;
- sollicite simultanément, par écrit, des prix auprès d'au moins cinq (05) entreprises choisies en priorité parmi les prestataires ayant manifesté leur intérêt pour les acquisitions concernées;
- doit s'assurer que les candidats sont intéressés par la procédure et ont la capacité d'exécuter le marché ;
- attribue le marché au candidat présentant l'offre conforme évaluée la moins disante ;
- rédige un procès-verbal d'attribution et informe les candidats dont les offres n'ont pas été retenues.

Les DRP à compétition restreinte donnent lieu à des contrats écrits de forme libre et sont l'objet d'une publication sur le site des marchés publics dès l'attribution. Pour ce faire, l'AC communique à l'organe de contrôle a priori la liste des personnes consultées, le nom de l'attributaire ainsi que la nature et le montant du marché.

Kilifa Ja bi :

- dafay tànn ci coobareem anami siiwal yi méngoo ak tolluwaay ak melow ja bi ;
- dafay mbindandoo laajteb njög lu mu néew-néew juróomi (05) këri koom yu ñu tànn, li ñu taamu, ci liggéeykat yi feeñal seenug ittewoo mbir yi ñu soxal ;
- dafa war a wóorlu ne dagaankat yi ittewoo nañu jaarin wi te am nañu mën-mënu doxal ja bi.
- Dafay jox ja bi dagaankat bi indi dige bi aw yoon te gën a woyof ;
- Dafay bind ténkub nettali joxe bi te yégal ko yeneen dagaankat yi ñu nanguwul seeni dige.

Laajtey Xibaar ak Njög (LXN/DRP), ci joŋante bu ñu yaatalul, dañuy waral ay dëalante yu ñu bind ci melo wu mu mën a doon, ñu war leen a siiwal ci ètt bi ñuy siiwale jawi Nguur gi gannaaw ba ñu leen nangoo. Ngir loolu am, Kilifa Ja bi dafay jottali bàŋqaas bi fëetewoo cettantal giy jiitu limu nit ñi ñu jot a laaj, ak turu ki ñu jox ja bi, ak xeet ak tolluwaayu ja bi.

3.5.3 Pour les DRP à compétition ouverte

Le lancement d'un avis public d'appel à la concurrence est requis avec un délai minimal de dépôt des offres de 15 jours calendaires à compter de la date de publication de l'appel à concurrence.

La Commission des marchés procède à l'évaluation en fonction des critères mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence et propose l'attribution au candidat qui a l'offre conforme évaluée la moins disante et qui réunit les critères de qualification mentionnés dans le dossier d'appel à la concurrence. Après approbation de la proposition d'attribution, l'AC avise les autres candidats du rejet de leurs offres, leur restitue leurs garanties de soumission, le cas échéant, et publie un avis d'attribution provisoire.

La possibilité de recours devant l'organe de régulation doit nécessairement être précédée d'un recours gracieux auprès de l'AC exercé dans un délai de trois (03) jours francs et ouvrés à compter de la date de publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, de l'avis d'appel à la concurrence ou de la communication du dossier d'appel d'offres.

La DRP à compétition ouverte entre en vigueur à compter de sa signature par l'autorité contractante après expiration des délais de recours. Elle est immatriculée auprès de l'organe de contrôle a priori.

3.5.3 Ngir Laajteb Xibaar ak Njög (LXN/DRP) ci joŋante bu ñu yaatal.

Siiwal yégleg wooteb joŋante gi ci askan wépp, dafay war ci diir bu mat, lu mu néew néew, 15 fan ci arminaat ; tàmbalee ca bés ba ñu siiwale wooteb joŋante bi.

Kurélú ja yi dafay amal ab natt, sukkandiku ci wéeruwaay yi ñu bind ci wayndare wooteb joŋante gi, door a tegtale ñu jox ja bi dagaankat bi ñu natt digeem mu baax te gën a woyof, te ñu seede ne matal na wéeruwaayi mën-mën yi ñu def ci wayndare joŋante gi.

Gannaaw ba ñu saxalee tànn gi ñu tànn boroom ja bi, Kilifa Ja bi dafa koy yégal yeneen dagaankat yi ñu nanguwul seeni dige, delloo leen seen warlug ndagaan, bu dee loolu am na, te siiwal ab yégle joxeg négandiku.

Ab dabaatu ci kanamu bàŋqaas bi ñu sas yoonalu ja yi mënul am lu jiitu dabaatug yéwénoo gu ñu sàkku ci kanamu Kilifa Ja bi, ci ñetti (03) fan yu mat yu ñu liggéey yi topp siiwalug yégle joxeb négandiku ja bi, walla yégleg woote joŋante gi, walla gannaaw ba ñu jottalee wayndare wooteb dige bi.

Laajteb Xibaar ak Njög (LXN/DRP) ci joŋante bu ñu yaatal mu ngi tàmbalee dox ba ko Kilifa Ja bi xaatimee, gannaaw ba diiri dabaatu ya jeexee. Dañu koy sàkkal ab nimeró ca bàŋqaas biy saytu cettantal giy jiitu ja.

3.5.4 En résumé

3.5.4 Cig tënk

En résumé, les DRP se schématisent ainsi :

Cig tënk, Laajtey Xibaar ak Njög (LXN/DRP) nii lañuy bindoo :

	DRP SIMPLE LXN BU WOYOF	DRP A COMPETITION RESTREINTE LXN CI JOŊANTE BU ÑU YAATALUL	DRP A COMPETITION OUVERTE LXN CI JOŊANTE BU ÑU YAATAL
Publicité Siiwal gi	Libre: consultation d'au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires Ci coobare : diisoo, lu mu néew-néew, ak ñetti boroom këri	Libre: consultation d'au moins cinq entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires Ci coobare : diisoo, lu mu néew-néew, ak juróomi boroom këri	Dans un journal quotidien à grande diffusion Ci kayitu xibaar buy génn bésóo-bés te wisaareem yaatu.

Évaluation/attribution

Natt gi /Joxe gi

koom, walla joxekati
jëfandaay walla
liggéeykat

koom, walla joxekati
jëfandaay walla
liggéeykat

- Proposition **la moins disante** ;
- Pas de commission des marchés mais uniquement rédaction d'un PV d'attribution;
- Sémb bi gën a woyof
- Amul Kurélu ja ; xanaa rekk bind Tënkub Nettali joxe bi

- Offre conforme (capacité d'exécuter le marché y compris au plan juridique) **la moins disante** ;

- Pas de commission des marchés mais uniquement rédaction d'un PV d'attribution;

- Information des candidats dont les offres n'ont pas été retenues;

- Publication du marché sur le site des marchés publics (liste des personnes consultées, nom de l'attributaire, nature et montant du marché).

Dige bu baax (mën-mënu doxal ja bi, boole ci lu boka ci yoonal gi) te gën a woyof ;

- Amul Kurélu ja ; xanaa rekk bind Tënkub Nettali joxe bi
- Yëgal dagaankat yi ñu nanguwul seeni dige;
- Siiwal ja bi ci èttu jawi Nguur gi (limu nit ñi bokkoon ci laaj bi,

- Offre **conforme** (réunit les critères de qualification mentionnés dans le Dossier d'appel à la concurrence (DAO et DDP) **la moins disante** ;

- Évaluation par la commission des marchés;

- Information des candidats dont les offres n'ont pas été retenues;

- Publication de l'avis d'attribution provisoire dans un journal quotidien à grande diffusion.

Dige bu baax(matale wéeruwaayi mën-mën yi ñu bind ci Wayndare wooteb joŋante gi -DAO ak DDP-) bi gën a woyof ;

- Natt bu Kurélu ja yi amal
- Yëgal dagaankat yi ñu nanguwul seeni dige;
- Siiwal yëgle joxeb nëgandiku bi ci kayitu xibaar buy génn bésobés te

		turu boroom ja bi, xeet ak tolluwaayu ja bi).	wesaareem yaatu.
Contrat Dëalante bi	Pas de contrat : règlement sur simple mémoire ou facture Amul dëalante : pey gi ci memuwaar, maanaam kayitu firndeel, walla faktiir rekk lay sukkandiku	Contrat écrit de forme libre Dëalante bu ñu bind ci coobare.	Contrat établi conformément au modèle de l'organe de régulation Dëalante bu méngoo ak royukaay bi Kurélu yoonal gi tëral
Immatriculation auprès de l'organe de contrôle a priori Sàkkal nimeru ci bàngaas biy saytu cettantal giy jiitu ja.	N/A	N/A	OUI WAAW
Possibilité de recours devant l'organe de régulation Am sañ-sañu dabaatu ci bàngaas bi ñu sas yoonalu ja yi	Oui mais précédé obligatoirement d'un recours gracieux auprès de l'AC Waaaw, waaye gannaaw ba ñu amaleeb dabaatub yéwénoo ci kanamu Kilifa Ja bi	Oui mais précédé obligatoirement d'un recours gracieux auprès de l'AC Waaaw, waaye fàww ñu jiital dabaatug yéwénoo ci kanamu Kilifa Ja bi	Oui mais précédé obligatoirement d'un recours gracieux auprès de l'AC Waaaw, waaye fàww ñu jiital dabaatug yéwénoo ci kanamu Kilifa Ja bi
Revue de la Cellule de Passation des Marchés Càmbarug Mbooloom fasug ja yi	Obligatoire Dafay lu war	Obligatoire Dafay lu war	Obligatoire Dafay lu war

4 Chapitre V : L'organisation des marchés publics en vue de favoriser l'initiative gouvernementale d'alimentation scolaire liée à la production locale

4 Bunt V : Tëralinu jawi nguur gi ngir yombal sookeb nguur gi ñeel dundal way-daara yi ci meññeefi tund yi

Parmi les défis déjà soulevés, celui portant sur le nouveau cadre normatif occupe une place centrale. Le présent guide propose des recommandations pour permettre aux achats publics de constituer un véritable levier de développement de filières agricoles.

Ci sas yi ñu jot a jànkonteel, bi ci jublu ci kojug yoon gu bees gi dafa am taxawaay bu am solo. Téere gindikaay bii dafay joxe ay digital ngir njaay ak njëndi nguur gi doon fu ñu mën a sukkandiku ngir suqali lu tukkee ci xeeti mbey yi.

4.1 Impliquer davantage les Comités de Gestion des Ecoles – CGE

4.1 Gën a yokk taxawaayu Kuréli Saytu Daara yi –KSD/CGE

Le Comité de Gestion des Ecoles (CGE) est l'autorité contractante dédiée pour les cantines scolaires. Il est régi par le décret n°2014-904 du 23 Juillet 2014, relatif "à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Comité de Gestion d'Ecole et de l'Union de Comités de Gestion d'Ecole (UCGE)". Il est défini comme « la structure de gestion de l'école élémentaire regroupant les personnels enseignant et administratif, les élèves et des membres de la communauté du ou des village(s) ou quartier(s) où l'école est établie ou polarisés par l'école ». Il est l'organe clé de gestion de l'école, un cadre fédérateur de l'ensemble des interventions au niveau de l'école. Il est le principal dépositaire au niveau local des pouvoirs, en cascade, du MEN, de l'IA et des autorités administratives locales (Maire, Préfet, Sous-Préfet) pour les questions relatives à l'enseignement élémentaire. Depuis 2014, avec la décentralisation avancée du budget de fonctionnement des écoles, il gère tous les moyens d'action des écoles.

Kuréli Saytu Daara yi (KSD/CGE) moom lañu cërle Kiliftéefu Ja yi ci lekkuwaayi

daara yi. Mu ngi aju ci dekkare n°2014-904 bu 23 Suleet 2014, ñeel « amin, tëralin ak

doxinu Kurél giy Saytu Daara (KSD/CGE) ak Mbooloom Kurél yiy Saytu Dara (MKSD/UCGE) ». Moom lañu dégge muy « kurél giy saytu daara yu lalu yi, mu ëmb jàngalekat yi ak seeni njiit, dongo yi ak ñu bokk ci mbooloom dëkk bi walla dëkk yi, walla gox bi walla gox yi daara ji nekk walla yi jokku ci daara ji ». Mooy bàngaas bi ëpp solo ci saytu daara ji, di ëtt biy dajale mbooleem jëf yi jëm ci daara ji. Mooy kiy wuyu, ci tund wi, ci sañ-sañ yépp yiy tukkee ci Njawriñ giy saytu njàngale mi (MEN), ci Campeef giy settantal njàng mi ci diiwaan yi (IA) ak Kilifay nguur gi ci biir tund wi (Njiitu bokk-moomeel, maanaam Meer), Prefe, Su-Prefe) ci mbir yi jëm ci njàngum daara yu lalu yi. Ca 2014 ba léegi, ak sédd gu ñu teel a sédd tund yi nafag doxal daara yi, moom mooy saytu jumtukaay yépp yi ñuy jëfandikoo ci daara yi.

La cantine n'étant pas en reste, les membres de ces CGE doivent maîtriser le processus d'acquisition des vivres. Ils sont habilités à acquérir des vivres et non-vivres pour leurs cantines scolaires et par conséquent sont chargés de lancer les DRP et ou appels d'offres de produits alimentaires.

Dans ce cadre, sont donnés en annexe un exemple de DRP pour l'acquisition de Denrées alimentaires ainsi que tous les imprimés standard nécessaires pour la gestion de la commande publique au sein des CGE.

Lekkuwaayi daara yi ñoom itam, solo si ñu am tax na ñi bokk ci Kurél giy Saytu Daara yi (KSD/CGE) war a mokkal pexem ndugg. Ñoo war a def ndugg mi walla sax lu dul ndugg, lépp lu war a jëm ci lekkuwaayi daara yi ; ba tax ñoom lañu dénk Laajtey xibaar ak Njég(LXN/DRP) ak Woote dige yi, ñeel meññeef.

Ci looloo, ñu toftal fii benn misaalu Laajteb xibaar ak Njég(LXN/DRP) ngir jënd meññeef, ak kayiti dox-fépp (standard) yi Kurél giy Saytu Daara yi (KSD/CGE) aajowoo ngir saytu càkkute nguur gi.

4.2 Définir très précisément les besoins et l'objet du marché

4.2 Wax ci nu mu gën a leere soxla yi ak illa ja bi

4.2.1 Définition du besoin

4.2.1 Wax soxla si

L'article 5 du CMP exige que, avant tout appel à la concurrence, consultation ou négociation, l'autorité contractante (ici, le CGE) est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature et l'étendue des besoins à satisfaire. Les fournitures qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à ces besoins. Cette obligation est double :

Dog 5 ci Sàrtu Jawi Nguur gi dafa tëral ne, balaa bépp woote jorjante, mbaa diisoo, mbaa jaayante di am, kilifa ja bi (fii mooy KSD/CGEbi)dafa war a taxawal, na mu gën a dëppoo ak li am, xeetu soxla yi ñuy faj ak seen yaatuwaay. Jëfandaay yi tax ñuy def ja yi, ci soxla yooyu donj lañu war a aju. Wareef woowu mu ngi ame ci ñaari anam :

- l'acheteur doit définir ses besoins, les évaluer et définir en conséquence les niveaux de procédures à mettre en œuvre en fonction des montants et des prestations à réaliser ;
- parallèlement, l'identification du besoin permet la rédaction du cahier des charges.
- Jëndkat bi dafa war a wax ay soxlaam, natt leen ngir taxawal jaarin yi dëppoo ak tolluwaayi ja yi ak liggéey yi ñu war a def ;
- Ci weneen fànn wi, ràññaatleg soxla si dina tax ñu mën a bind téereb sas yi.

La définition précise des besoins conditionne ainsi l'efficacité de l'achat public et la réalisation efficiente du marché. Voir en annexe un modèle de Plan de Passation des marchés ainsi qu'un modèle d'avis général de Passation des marchés publics.

Wax ju leer ñeel soxla yi mooy anam gi njëndum nguur gi di baaxe, àntug ja gu sut njort aju ci.

Toftal nañu fii ab royukaayu fasug ja ak royukaayu yëgle gu matale ñeel fasug jawi nguur gi.

4.2.1.1 Besoin et seuils de procédure

4.2.1.1 Soxla ak yemukaayi jaarin yi

Selon les dispositions de l'article 54 du CMP, le calcul de la valeur des marchés de fournitures et de services, doit prendre en compte la valeur totale des fournitures et des services qui peuvent être considérés comme homogènes. Le caractère homogène des prestations s'apprécie de deux façons :

Ni ko pas-pasi dog 54 tërale ci Sàrtu Jawi Nguur gi, xayma dayo jawi jëfandaay walla yu liggéey dafa war a sóoraale mboolem dayo jëfandaay walla liggéey yi ñu jàppe ne méngoo nañu. Méngoo liggéey yooyu nag ñu ngi koy dégge ci ñaari anam :

- soit en raison de leurs caractéristiques propres ;
- soit parce qu'elles constituent une unité fonctionnelle.
 - moo xam ndax seen màndargay bopp a ko waral
 - moo xam ndax li ñu def jenn jëmm juy dox moo ko waral

L'Autorité contractante a donc à sa disposition deux méthodes pour évaluer le montant de ses marchés de fournitures et de services.

Kilifa ja bi am na kon ñaari liggéeyin ngir natt tolluwaayu jawi jëfandaayam ak yu serwiis.

4.2.1.2 Besoin et cahiers des charges

4.2.1.2 Soxla ak téere sas yi

L'art. 7 du CMP exige une définition précise des besoins par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux. L'autorité contractante précise ainsi les exigences qu'il est indispensable. Il faut noter que l'article 44 du CMP fait obligation à tout candidat à un marché public de justifier qu'il dispose, notamment, de capacités environnementales requises pour exécuter le marché. Associés à des marchés de produits alimentaires, ces critères pourraient faire référence à des signes des label de qualité (agriculture biologique ou équivalent), à un mode de production favorable à l'environnement, à des spécifications techniques précises ou à des conditions d'exécution favorables à l'environnement.

Dog 7, ci Sàrtu Jawi Nguur gi, wartéef la soxla yi ñu wax leen ci fànn yu leer, yu wéeru ci ay ponk, ay nangul ci wàllu xarala walla ay melal yuy dox ci réew mi walla ci mboolaate réew yi, walla su loolu amul, ciy ponk ak ciy nangul ci wàllu xarala mbaa ciy melal yuy dox diggantey réew. Kilifa ja bi noonu lay wérale càkkuteef yi mu yaakaar ne mënnoo ñàkk. Ñu jàpp itam ne dog 44, ci Sàrtu Jawi Nguur gi, dafa def wartéef ci képp kuy dagaan ab ja mu firndeel ne am na ci wàllu kéew, mën-mën gu ko may mu doxal ja bi. Bu ñu leen dëpalee ak jawi meñneef, ponk yooyu dañuy mën a méngoo ak màndargay mbaaxaay (mbeyum biyo, walla lu mu méngool), walla mbeyin wuy sàmm kéew gi, walla melali xarala yu leer, walla anami doxal yuy sàmm kéew gi.

Pour élaborer ce cahier des charges, il est important de recueillir le maximum de données sur les plans alimentaires et sur l'état des consommations de l'exercice précédent et de l'exercice en cours, sur les besoins des différents utilisateurs des cantines scolaires et sur les fournisseurs potentiels et, en particulier, le paysage économique local et régional.

Ngir defar téere sas boobu, dafay am solo ñu wut xibaar yu doy ci nas yi ñeel meññeef yi ak ci tolluwaayu jëfandikoo gi ñeel sumb bi jiitu ak sumb bi ñuy doxal, ci soxlay xeeti way-jëfandikoo lekkuwaayi daara yi ak joxekati jëfandaay yi mën a am ak, li gën a am solo, nekkinu koom gi ci tund week diiwaan bi.

Il est indispensable dans le cadre d'une démarche d'approvisionnement visant à favoriser des produits de qualité et respectueux de l'environnement de définir précisément tous ces critères dès l'étape de définition des besoins. Ces critères seront :

Dafa war, ci sàkkuyinu juntuwaay wuy taamu ay meññeef yu baax te sàmm kéew gi, ñu wax bu leer ponk yooyu yépp, tàmbalee ko ci jéegob wax soxla yi. Ponk yooyu ñooy :

- des critères d'attribution, permettant le choix de l'offre du point de vue des critères définis dans le marché ;
- et/ou des conditions d'exécution (spécifications techniques), dans le cas où l'autorité contractante rendra obligatoire un certain nombre d'exigences pour l'exécution du marché.
- Ay ponki joxe, ngir tànn dige bi ci ponk yi ñu tëral ci ja bi ;
- Ak/walla anami doxal (melali xarala), ci bu kilifa ja bi naree teg ay wartéef ci doxalug ja bi.

Dans ce sillage, l'autorité contractante pourrait prévoir des critères « opportunistes » pour réduire l'impact environnemental des repas notamment :

- privilégier les produits locaux ou bios pour soutenir l'agriculture paysanne locale ;
- prévoir un plan de prévention et de gestion du gaspillage alimentaire ;
- intégrer l'aspect éducatif que devrait revêtir un marché public lancé dans ce cadre (exiger que les élèves reçoivent un minimum d'informations sur l'alimentation durable) ;
- utiliser des produits frais et de saison.

Ci yoon woowu, kilifa ja bi mënnoon naa fàggu ay ponki « wuutu » ngir wàññi jeexitalu togg yi ci kéew gi ; yu deme ni :

- Taamu meññeefi gox bi walla yu biyo ngir dooleel mbeyum tund mi ;
- Waajal ab nasu fàggu ñeel yàq ñam gi ;
- Boole ci njàng mi ñu waroon na jële ci bépp jawu nguur gu ñu def ci fànn boobu (waral ndongo yi am lu mu néew néew ay xibaar ci luy yàggal jàppandilu dund) ;
- Jëfandikoo ay meññeef yu bees yu aju ci jamono.

4.2.2 Détermination des besoins et lien avec les filières

4.2.2 Lim soxla yi ak lëkkaloo geek xeeti mbey yi

4.2.2.1 Tenir compte des possibilités d'offres disponibles au niveau local

4.2.2.1 Sóoraale dige yu mën a am ci tund wi

Malgré la définition précise des besoins comme examiné aux précédentes parties, l'existence d'un bon cahier des charges type mis à disposition des cantines n'est pas suffisante à elle toute

seule, pour favoriser l'approvisionnement de proximité. En sus de la connaissance générique des produits agricoles et agro-alimentaires, il importe de bien évaluer les caractéristiques, structurations et physionomies des marchés locaux et de leurs offres.

Lu limu soxla yi leer leer, ni ñu ko waxe ci xaaj yi jiitu, am téere sas bu mucc ayib ci lekuwaay yi doyl moom rekk ngir yombal indim juntuwaayi jegeñaale. Gannaaw xam-xamu giiri meññeef yi ak ñam yi, dafa laaj ñu natt ci jawi tund wi ak seeni dige, lan mooy seeni xàmmeekaay, nu ñu bindoo ak lan mooy seeni melo.

Cette évaluation permet d'élargir la panoplie des approvisionnements possibles pour l'Autorité Contractante qui peut ainsi préparer ses dossiers d'appel à la concurrence en croisant ses besoins avec l'ensemble de l'offre existante ; ainsi la définition de lots, les points de livraisons, les conditionnements récupérables possibles, les cahiers des charges intéressants du point de vue qualitatif, environnemental, etc... pourront être établis en parfaite connaissance de ce que les fournisseurs locaux peuvent proposer.

Natt boobu dina maye yaatal ci xeeti indim juntuwaay yi kilifa ja bi mën a jëfandikoo ba mën a waajal aywayndarey wooteb joŋanteem, gannaaw ba mu dendalee ay soxlaam ak xeeti dige yi am ; noonu, taxawal ay xaaj, bérébi jébbale yi, këmb yi ñu mën a jariñoowaat, téere sas yi am solo ci fànni baaxaay, kéew...años, di na ñu leen mën a tëral, sukkandiku ci xam-xam bu wóor ci li joxekati tund wi mën a def.

4.2.2.2 *Forme du marché*

4.2.2.2 *Melow ja bi*

Le CMP permet actuellement à l'autorité contractante d'avoir recours à l'accord-cadre lorsqu'il ne peut déterminer à l'avance le volume et le rythme des commandes de fournitures ou de services courants nécessaires à ses besoins.

Sàrtu Jawi Nguur(SJN) may na léegi kilifa ja bi mu sukkandiku cib déggoo bu ñu sàjj saa yu tëlee natt, ci lu jiitu, yaatuwaay ak tegloob càkkute jëfandaay walla liggéey yi soxlaam faral di laaj.

Parmi les trois formes possibles, l'accord-cadre fermé basé sur des critères prédéfinis, y compris pour l'attribution des marchés individuels subséquents fondés sur l'accord-cadre, semble plus approprié pour promouvoir les achats de proximité. En effet, les marchés de denrées alimentaires sont souvent passés sur des durées pluriannuelles en raison de la récurrence des achats. Avec ces contrats pluriannuels, les producteurs locaux auront l'obligation de s'organiser et de se professionnaliser.

Ci ñetti melo yi mën a am, déggoo bu ñu sàjj bu yaatuwul te aju ci ponk yu ñu tëral ci lu jiitu, ba ci lu jëm ci joxe jawi kenn yi ciy topp te aju ci déggoo bu ñu sàjj bi, nuru na li gën a méngoo ak dëgëral njëdum jegeñaale mi. Li ko waral mooy, jawi juntuwaayi dund dañu faral di leen fas ci diiri at yu bari ndax li njënd mi faral di dellusi. Ak dëalantey diiru at yu bari yooyu, joxekati tund yi fàww ñu defaru ak yokk seen xareñ.

4.3 Conditions de sélection et d'attribution du marché

4.3 Anami segg ak joxe ja bi

Pour la détermination de l'offre évaluée la moins disante, l'art. 59 du CMP permet à l'autorité contractante de choisir soit, sur la base du prix le plus bas, soit, sur la base du prix et d'autres critères, tels que :

Ngir jàpp dige bi ñu natt mu gën a woyof, dog 59 ci Sàrtu Jawi Nguur gi/SJN may na Kilifa ja bi mu tànn, sukkandiku moo xam ci njëg gi gën a néew, moo xam ci njëg gi ak yeneen wéeruwaay yu deme ni :

- ✓ le coût d'utilisation,
- ✓ les performances techniques,
- ✓ les mesures de protection de l'environnement,
- ✓ le délai de livraison ou d'exécution,
- ✓ njarte jëfandikoo gi,
- ✓ ñaw gi xarala gi ñaw,
- ✓ matukaay yi jëm ci aar kéew gi,
- ✓ diiru jébbale gi, mbaa bu doxal gi

Ces critères doivent être énumérés dans le dossier d'appel à la concurrence et être exprimés en termes monétaire ou sous la forme de critères éliminatoires.

Wéeruwaay yii dees leen war a lim ci wayndare wooteb joŋante bi, ñu walbati leen ci koppar, walla ñu doon ay wéeruwaay yuy dàq.

Le guide précise ici quels éléments importants prendre en compte dans les conditions de sélection des offres et d'attribution du marché pour favoriser un approvisionnement de proximité et de qualité.

Gindikaay bi dafay leeral fii yëf yu am solo yi ñu war a sóoraale ci anami segg ak joxe ja bi ngir gën a jàppandil nduggum jegeñaale mu baax.

4.3.1 Définir les critères de sélection des candidatures

4.3.1 Tëral wéeruwaayi segg ndagaan yi

Les critères de sélection des candidatures se concentrent d'abord sur la conformité de l'offre estimée la moins disante et sur la capacité de l'entreprise à réaliser le marché pour lequel elle soumissionne. Des vérifications sont donc effectuées quant à la situation technique et financière des candidats et quant à leur capacité professionnelle.

Wéeruwaayi segg ndagaan yi dañuy njëkk a teewlu méngoob dige bi ñu jàpp ne moo gën a woyof ak mën-mën kërü koom gi ci doxal ja bi tax muy dagaan. Kon, ay ceetaat dañuy am ñeel tolluwaayu xarala ak ngurd ci dagaankat yi ak ci seeni mën-mën.

Au titre des capacités professionnelles, des renseignements peuvent être demandés sur le savoir-faire des candidats en matière de protection de l'environnement.

Ci lu jëm ci mën-mën yi ñeel liggéey, mën nañoo ittewoo ay xibaar ci xam naka la dagaankat bi di doxale ci lu jëm ci kaaraageg kéew gi.

Il est conseillé de demander une note aux candidats sur leurs compétences et pratiques prouvant leur investissement en faveur de la qualité et du développement durable, en précisant les points sur lesquels on attend des éclairages ; ces précisions dans la demande sont importantes car nombre de PME sont peu rompues à l'élaboration de dossiers de candidatures et ne répondent pas ou très peu sur ces aspects. Par exemple, le pouvoir adjudicateur peut demander des informations sur la collecte et le recyclage des déchets ; l'organisation des transports et des flux logistiques dans l'entreprise.

Digle nañu sàkku kayitu xibaar ci dagaankat yi ñeel seen mën-mën ak doxal yuy wone seeni jëf ngir sàmm kéew ak saxal anami yokkute gi, te ñu fësal ci kayitu xibaar googu, bu baax, tomb yees sàkku leerlu gi ; fësal yooyu ci leerlu bi dafa am solo ndax kəri koom yu bari miinuñu taxawal wayndarey ndagaan te du ñuy tontu, walla book lu néew ci ñoom, ci yooyu fànn. Ci misaal, aji-dogal njënd mi mën naa sàkku ay xibaar ci mbuub ak jëfandikoowaat mbalit mi ; ci tëralinu dem beek dikk bi ak doxu matukaayi toxal yi (logistique) ci kəri koom gi.

S'agissant cependant de marchés à attribuer à de petits producteurs locaux, il est fortement conseillé, notamment par le biais de l'allotissement, d'utiliser soit les DRP simples, soit les DRP à compétition restreinte, comme mode de passation des marchés de denrées alimentaires.

Bu dee nag ja yu jëm ci boroom meññeef yu ndaw yi ci tund yi, dañoo digle bu baax ñu séddale ja bi ay xaaj, jëfandikoo moo xam ay Laajtey xibaar ak Njög/LXN/DRP yu woyof, moo xam Laajtey xibaar ak Njög ci jonante bu ñu yaatalul, ci jaarinu fasug jawi meññeef.

4.3.2 Exercer le droit de préférence au profit des groupements de producteurs agricoles

4.3.2. Doxal yoonu beral loxo ndajaloom boroom meññeef yi

L'alinéa 2 de l'article 50 du CMP impose aux acheteurs publics, dans le cadre d'un appel d'offres national, d'accorder un droit de préférence de quinze (15) pour cent à celle du moins disant, à qualités équivalentes et à délais de livraison comparables, aux coopératives ouvrières de production.

Xise 2 ci dog 50 ci Sàrtu Jawi Nguur gi/SJN/CMP dafa ga jëndkati nguur gi, ci wooteb dige ci réew mi, ñu may sañ-sañu taamu, ci kow boroom dige bi gën woyof, koppey daan doole yiy amal meññeef, lu tolloog daytalul fukk ak juróom ci téémээр (15%), su seen baaxaay ak seeni diir méngoo.

4.3.3 Exploiter les dispositifs de soutien des textes réglementaires

4.3.3 Jëfandikoo pas yiy dëgëral sàrtal yi

L'analyse plus approfondie des textes actuels peut aider au développement des liens entre les programmes d'alimentation scolaire, la production agricole locale et celle des petits exploitants. A ce titre, certains mécanismes déjà prévus dans le CMP, devraient être exploités :

Càmbar gu gën a xóot ci sàrtal yiy dox jamono jii, mën naa dimbalee ci yokkuteg lëkkaloo gi diggante sémbi dundal gi ci daara yi, meññeef ci tund yi ak gu boroom meññeef yu ndaw yi. Ci noonu, waroon nañoo mën a sukkandiku ci yenn tëralin yu am jeeg ci Sàrtu Jawi Nguur gi :

- L'allotissement prévu par l'article 8 du Code des marchés publics consiste en la répartition de la commande publique en lots séparés, d'où le terme « allotissement ». Ce mécanisme permet d'alléger les exigences en matière de capacités financière et technique facilitant ainsi l'accès des petits exploitants à la commande publique.
- Pàcc-pàccal gi ñu wax ci dog 8 ci Sàrtu Jawi Nguur gi dafa tekki ne dañuy xaaj càkkute nguur gi ay pàcc yu ñu ber ; looloo indi sax baatu « pàcc-pàccal » bi. Tëralin woowu pexe la ci woyofal wartéefi mën-mën yi ñuy sàkku ci wàllu ngurd ak xarala, di yombalal boroom meññeef yu ndaw yi ñu mën a jot ci càkkute nguur gi.
- Le Groupement : Au titre de l'article 47 du Code des marchés publics, les candidats aux marchés publics peuvent se regrouper pour mutualiser leurs capacités, techniques et financières et concourir à l'obtention des marchés publics sous forme de groupements d'entreprises solidaires ou de groupements d'entreprises conjointes, sous réserve de respecter les règles interdisant les entraves à la concurrence ;
Ndajaloo gi : Ci dog 47 ci Sàrtu Jawi Nguur gi, dagaankati jawi nguur gi mën nañoo dajaloo, boole seeni mën-mën, seen xarala ak seen ngurd ngir nekk ndajaloo këri koom yu bokk bor bi, mbaa ndajaloo këri koom yu lëngoo ngir wut ci ja yi, ci kow ñu sàmmoonte ak ponk yiy tere lu gállankoor joŋante ;
- La sous-traitance prévue par l'article 48 du Code des marchés publics ; et
- Njëflante-suuf gi ñu taxawal ci dog 48 ci Sàrtu jawi nguur gi ; ak
- les régimes préférentiels prévus par l'article 50 du Code des Marchés publics.
- Yooni taamu yi ñu taxawal ci dog 50 ci Sàrtu jawi nguur gi
- Les procédures spéciales pour les communes dont le budget annuel ne dépasse pas 300 millions francs CFA¹¹. Pour ces communes, les procédures de publicité, les conditions de participation ainsi que la documentation des appels d'offres ont été très largement simplifiées. En outre, lorsque les montants estimés des marchés de fournitures et services n'atteignent pas 25 millions de francs CFA, l'information peut se faire au niveau local, par le biais d'affichage ; ce qui constitue sans nul doute un avantage « déguisé » aux producteurs locaux. Il est également permis d'utiliser des supports de communication favorisant la production locale: radio locale, affichage public dans d'autres institutions locales et régionales, telles que les chambres agricoles...
- Jaarin yi ñu jagleel Ja yi bokk-moomeel yi fas, fekk seen nafa ci at mi weesuwul 300 milyoŋ FCFA. Ngir bokk-moomeel yooyu, jaarin yi ñeel siawal gi, anami bokk gi ak wayndarey wooteb dige yi dañu leen woyofal bu baax. Yokk ci, bu njëg gi ñu jàpp ci jawi jëfandaay ak yu liggéey yi yéese 25 milyoŋ FCFA, yégle gi mēnees na koo def, ci tund wi, ak ay taf ; loolu doon, ci lu amul sikki-sàkka, dimbal lu nu fésalul ci boroom meññeefi tund yi. Mayees na itam ñu jëfandikoo juntuukaayi jokkoo yuy yombal amal gi ci tund yi : rajob tund wi, taf ci yeneen campeef ci tund yi walla diiwaan yi, deme ni Néegi mbey yi...

Il n'est pas exigé des candidats la production des divers quitus fiscal et social qui constitue pour les soumissionnaires, un parcours du combattant. Enfin, pour les DRP simples ou à compétition restreinte, l'autorité contractante a la possibilité de ne consulter que 3 candidats.

Gaweesul dagaankat yi ñuy indi kayit yiy firndeel seen wàccoo ak xeeti juuti yi walla lempo yi doon ci dagaankat yi fitna ju réy. Ci mujjantal gi, ci Laajteb xibaar ak Njëg (LXN/DRP) bu woyof walla Laajteb xibaar ak Njëg (LXN/DRP) ci joŋante bu ñu yaatalul, Kilifa ja bi mën naa yemale laajteem ci ñetti (3) dagaankat.

¹¹ Arrêté MEF n° 863 du 22 01 2015

4.3.4 Faire évoluer le dispositif communautaire sur les marchés publics

4.3.4 Yeestal pas mboolaate mi ñeel jawi nguur gi

Toutes les expériences nationales et internationales de développement de l'approvisionnement local pour l'alimentation des cantines scolaires se sont heurtées à la complexité actuelle des procédures des marchés publics nationaux comme communautaires (Directives UEMOA n° 4 et 5).

Doxalin yi ñu xam yépp ci réew mi ak ca bitim réew ñeel yokk juntuwaayi tund yi ngir dundal lekkuwaayi daara yi dañoo jànkoondeeg luxu gi ñu nemmeeku tey ci jaarini jawi nguur gi ci sunu réew ak ci mboolaate yi (Santaaney UEMOA n°4 ak 5).

Le débat de leur adaptation aux produits agricoles doit être posé par les Etats membres concernés par l'approvisionnement local en raison notamment de la particularité des denrées alimentaires : produits périssables, spécialisation des filières par zone géographique, contraintes climatiques. Les ministères en charge de l'Agriculture et de l'Education devraient initier ce débat au niveau national et ensuite, au niveau communautaire. Dans cette perspective, la recherche d'Étatsmembres partageant la même préoccupation est recommandée à l'initiative de la FAO et de l'ARMP.

Waxtaan wu jëm ci seen dëppale ak meññeef gi war naa itteel Réew yi ci bokk te joxe juntuwaay ci tund yi soxal leen, bu ñu seetee fegu gi meññeef àndal : gaaw a yàqu, ñu def ci xeetu meññeef ci tund wu ne, jafe-jafe yi jaww jiy indi ci ñoom. Njawriñ yi ñu dénk Mbey mi ak Njàng mi waroon nañoo sooke waxtaan woowu ci biir réew mi ak ci mboolaate réew yi. Ci tànk yooyu, gëstu Réewi mboolaate yu bokk itte boou doon na lu ñu digle, ci xelaatu FAO ak ARMP.

Une approche bien planifiée d'une telle évolution laisserait aux producteurs plus de temps à leur professionnalisation et aux filières plus de temps d'organisation et d'évolution des produits proposés en fonction des plans alimentaires scolaires des cantines.

Doxalin ci nasin wu baax ñeel soppeeku googu doon na may boroom meññeef yi jot ngir yokk seeni mën-mën, gën a peeg liggéey bi, may itam boroom xeeti meññeef yi jot ngir seet seen tëralin ak ni ñuy doxale meññeef yi ci lu dëppoo ak nasi dundal yi ci lekkuwaayi daara yi.

Une telle approche aiderait également les autorités à faire face à l'enjeu éducatif (développer les cantines comme outil pédagogique, origine des aliments, équilibre alimentaire et éducation à l'environnement et au développement durable) et à l'enjeu de développement local (emplois locaux, favoriser les filières courtes, développement de l'agriculture de proximité et l'agro-alimentaire, valoriser les productions artisanales).

Doxalin wu deme noonu doon na dimbali itam kilifa yi ñu dékku sasu njàng mi (yokk lekkuwaay yi, def leen i juntuukaayi njàngale, cosaanu lekk yi, dund gu baax ak njàngale ñeel kéew gi ak saxal anami yokkute gi) ak sasu suqalikug tund yi (liggéey yi ci tund yi, yombal xeeti mbey yu gaaw yi, yokk mbeyum jegeñaale mi ak ndefaru meññeef yi, yokk gëdday njureefi xarala gi).

Une telle approche favoriserait ainsi, enfin, la synergie des différents acteurs de la chaîne alimentaire locale.

Noonu, doxalin woowu doon na yombal, ci mujjantal, lëkkaloog ñiy yëngatu ñépp ci càllalag dund gi ci tund wi.

